

LEI DE DROGAS — Lei 11.343/2006

Direito Penal Especial & Processo Penal Especial
Balizado pelo modo de cobrança da FGV

Redação vigente atualizada até a **Lei 15.358/2026** (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado — “Lei Raul Jungmann”, que inseriu o **art. 40-A**) • Jurisprudência: **RE 635.659/Tema 506, SV 59, SV 63**, Temas 712, 959, 1139, 1206 e *Jurisprudência em Teses* STJ/Ed. 131

Base empírica: 19 questões objetivas FGV (TJGO-2026, TJBA-2026, MPGO-2026, TJTO-2025, TJPE-2024, MPGO-2024, TRF1-2023, TJGO-2023, TJPR-2023, TJPE-2022, TJAP-2022, MPGO-2022, TJPR-2021, TJAM-2013, TJPA-2008) + doutrina e lei anotada

COMO USAR ESTE MATERIAL (leia em 30 segundos)

A FGV **não cobra a lei em tese**: cobra (i) **literalidade cirúrgica** de poucos dispositivos (arts. 42, 44, 46, 55, 56, 60-A, 63-C/63-E) trocando *uma* palavra ou *um* número; e (ii) **casos concretos com narrativa longa e detalhes irrelevantes**, em que o ponto decisivo é a **subsunção do verbo típico** e o **momento consumativo**. As caixas  mapeiam exatamente onde a banca induziu ao erro nas provas anexadas. As caixas  são para memorização. As caixas  sinalizam desatualizações que ainda circulam em materiais antigos.

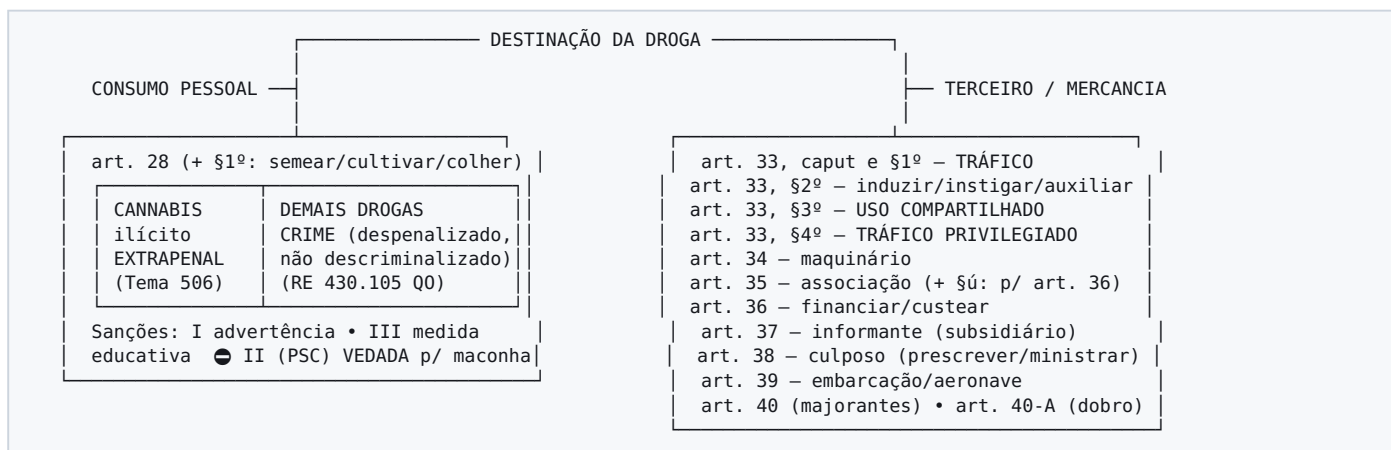
1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

1.1 A arquitetura da Lei (a “planta baixa” que resolve questões de procedimento)

Título I arts. 1º-2º	Disposições preliminares. Conceito de droga e proibição geral, com ressalvas (autorização legal/regulamentar; Convenção de Viena/1971 para plantas de uso estritamente ritualístico-religioso).
Título II arts. 3º-17	Sisnad — Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Princípios, objetivos, competências (Lei 13.840/2019). Zona de baixa incidência em prova de Magistratura, salvo art. 4º (princípios).
Título III arts. 18-30	Prevenção, atenção, reinserção social e art. 28 (usuário) .
Título IV arts. 31-47	Crimes e penas . Núcleo duro da prova (arts. 33 a 40-A) + dosimetria (42-43), vedações (44) e imputabilidade do dependente (45-47).
Título V arts. 48-64	Procedimento penal (48-59) e apreensão, arrecadação e destinação de bens (60-64). A FGV cobra muito este bloco, com literalidade de prazos e do rito de alienação (Leis 13.886/2019 e 14.322/2022).
Título VI arts. 65-75	Disposições finais. Destaques: art. 66 (Portaria SVS/MS 344/98) e art. 70 (competência da Justiça Federal na transnacionalidade).

1.2 Ideia central: três regimes jurídicos radicalmente distintos

Todo o tema se organiza em torno da pergunta **“a quem se destinava a droga?”**. A resposta define **três universos** que não se comunicam — e a FGV testa justamente a **migração indevida** de um regime para outro (ex.: aplicar ao usuário de cocaína a atipicidade que só vale para a *cannabis*; aplicar ao doador gratuito o §3º que exige consumo conjunto).



🔔 Norma penal em branco heterogênea — a premissa que sustenta 3 questões FGV

Não existe crime da Lei de Drogas **sem complemento administrativo**. O art. 1º, § único define droga como substância capaz de causar dependência “**especificada em lei ou relacionada em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União**”; o art. 66 fixa que, até a atualização, valem as substâncias da **Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/1998** (ANVISA). Logo: complemento editado por **órgão diverso do Legislativo = heterogênea** (ou heteróloga / em sentido estrito).

Consequência prática cobrada: (a) **álcool não é droga** para a LD, ainda que cause dependência; (b) **semente de maconha não é droga** (a Portaria arrola a *planta*, e o aquênio não contém THC) = importar pequena quantidade é **atípico**; (c) **folha de coca** não é droga, mas é **matéria-prima/insumo** = art. 33, §1º, I.

2 📋 REGRAS × EXCEÇÕES (QUADROS COMPARATIVOS)

2.1 QUADRO-MESTRE: usuário de **cannabis** × usuário de outras drogas (pós-Tema 506)

Este é o quadro mais rentável do tema. A FGV já o testou em **TJTO-2025** exatamente pela via da armadilha: narrou **0,8 g de cocaína** e ofereceu como iscas todas as consequências do julgado da maconha.

Critério	CANNABIS SATIVA (maconha)	DEMAIS DROGAS (cocaína, crack, ecstasy...)
Natureza jurídica	Não é infração penal . É ilícito extrapenal (STF, Pleno, RE 635.659/SP, Tema 506, j. 26/06/24, Info 1143)	CRIME . Houve despenalização , não descriminalização — sem abolitio criminis (STF, RE 430.105 QO; STJ, Teses/131 nº 6)
Sanções cabíveis	Somente art. 28, I (advertência) e art. 28, III (medida educativa)	Art. 28, I, II e III (inclusive prestação de serviços à comunidade)
Prestação de serviços à comunidade (inc. II)	❌ VEDADA — tem natureza de pena (art. 43, IV, do CP) e não se aplica pena a quem não comete crime	✅ CABÍVEL
Natureza do procedimento	Não penal , sem nenhuma repercussão criminal; vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais à sentença	Penal, rito da Lei 9.099/95 (art. 48, §1º)
Competência	JECrim , até deliberação do CNJ (regulamento ainda pendente)	JECrim (art. 48, §1º), salvo concurso com arts. 33 a 37
Prisão em flagrante	Não há : apreensão da substância + notificação para comparecer em juízo	Não se imporá prisão em flagrante (art. 48, §2º); termo circunstanciado; vedada a detenção (§3º)
Parâmetro quantitativo	até 40 g ou 6 plantas-fêmeas ⇒ presunção RELATIVA de uso, até que o Congresso legisle	Não há parâmetro numérico . Aplica-se o art. 28, §2º (natureza, quantidade, local, condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes)
Reincidência / antecedentes	Nenhum efeito (fato não pode constar em registros criminais)	Não gera reincidência (STF, RHC 178.512 AgR, Info 1048; STJ, Teses/131 nº 7) — desproporcional, pois nem contravenção gera
Falta grave na execução	Posse para uso próprio no interior de estabelecimento prisional = falta grave (art. 52 da LEP) — STJ, Teses/131 nº 10. (Ponto sensível: tese anterior ao Tema 506; para a maconha há hoje forte argumento defensivo de superação, pois “fato previsto como crime doloso” pressupõe crime.)	

⚠️ PEGADINHA MAPEADA — (FGV/TJTO-2025 (questão 18))

“Cápsula plástica com 0,8 g de cloridrato de cocaína na mochila de Sérgio, que desembarcara de ônibus vindo de estado vizinho, em ação na rodoviária.” O **gabarito** é **a alternativa que reproduz o art. 28, §2º** (critérios de aferição da destinação). Todas as demais eram consequências **exclusivas da cannabis**: atipicidade com repercussão extrapenal, vedação da prestação de serviços, presunção. E a presunção, ainda que fosse maconha, seria **relativa, nunca absoluta**.

Regra de ouro: ao ler “cocaína / crack / ecstasy / LSD” em enunciado de porte, **desligue integralmente o Tema 506**. Ele se restringe à *cannabis sativa* “haja vista as particularidades de cada espécie de substância”. Note ainda o detalhe do enunciado: 0,8 g + rodoviária + ônibus interestadual são **ruído deliberado** (não há tráfico interestadual do art. 40, V, sem intuito de mercancia).

2.2 As cinco faces do art. 33: regimes que a banca embaralha

Dispositivo	Conduta / núcleo	Pena	Requisitos e natureza	Consequências decisivas
	Redutora aplicável ao <i>caput</i> e ao §1º	redução de 1/6 a 2/3	4 requisitos CUMULATIVOS: primário; bons antecedentes;	Não é hediondo (SV 63). SV 59: regime aberto e substi-

§ 4º privilegiado			não se dedicar a atividades criminosas; não integrar organização criminosa	tuição obrigatórias se ausentes vetores negativos na 1ª fase
caput	18 verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer) — ainda que gratuitamente	reclusão 5 a 15 anos + 500 a 1.500 dias-multa	Ação múltipla / tipo misto alternativo; permanente em algumas modalidades; perigo abstrato. Dispensa venda efetiva e prova do grau de pureza	Equiparado a hediondo . Prática de vários verbos no mesmo contexto = crime único
§ 1º	I matéria-prima/insumo/produto químico; II semear/cultivar/colher planta que seja matéria-prima; III utilizar/consentir uso de local ou bem ; IV vender/entregar a agente policial disfarçado	Mesmas penas do caput	Inciso IV (Lei 13.964/19) exige elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente	Equiparado a hediondo. Admite o §4º
§ 2º	Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga	detenção 1 a 3 anos + 100 a 300 dias-multa	Deve ser dirigido a pessoa(s) determinada(s) . ADI 4.274: não criminaliza marcha/debate público sobre legalização	Não é hediondo . Admite sursis processual e substituição. Incentivo genérico = art. 286 do CP
§ 3º uso compartilhado	Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro , a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem	detenção 6 meses a 1 ano + 700 a 1.500 dias-multa, sem prejuízo das penas do art. 28	Tipo autônomo , não é tráfico. 4 requisitos cumulativos . Dolo específico na expressão <i>“para juntos a consumirem”</i>	Infração de menor potencial ofensivo (não hediondo). Consuma-se com a mera oferta (crime formal) — a recusa não gera tentativa

⚠ **PEGADINHA MAPEADA — FGV/TJGO-2026 (questão 1): o “amigo oculto”**

Jorge presenteia Kátia, colega usuária, com 20 g de maconha em amigo oculto; ela o convida para fumarem juntos, oferecendo-a; ele recusa, dizendo-se “careta”. Gabarito: **ambos praticam crime de tráfico, sendo Kátia na forma privilegiada (§3º)**. Dissecando:

- **Jorge → art. 33, caput** (“oferecer / fornecer / entregar a consumo, **ainda que gratuitamente**”). Não incide o §3º porque falta o dolo específico: ele **não** pretendia consumir junto. **A gratuidade não descaracteriza o tráfico.**
- **Kátia → art. 33, §3º**: oferta eventual + gratuita + a pessoa de seu relacionamento + para consumo conjunto. Crime **formal**: consumou-se na oferta; **a recusa de Jorge é irrelevante** (elimina a alternativa da “forma tentada”).
- **A posse dos 20 g por Kátia**, isolada, seria **atípica** (maconha, abaixo de 40 g) — mas isso não a socorre, porque o que se lhe imputa é a **oferta a terceiro**.
- ⚠ **Cuidado terminológico**: a banca chamou o §3º de “**forma privilegiada**” do tráfico. Na doutrina, “tráfico privilegiado” designa o §4º. Em prova FGV, leia “privilegiada” pelo **contexto fático**, não pelo rótulo.

2.3 Arts. 34 a 37: consunção, concurso e subsidiariedade

Crime	Pena	Elemento distintivo	Relação com os demais (o que a FGV cobra)
Art. 34 maquinário	3 a 10 anos 1.200-2.000 dm	Fabricar/adquirir/utilizar/transportar/possuir/guardar etc. maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação/preparação/produção/transfomação de drogas	Absorvido pelo art. 33 (consunção) quando apreendido no mesmo contexto e como meio de execução (ex.: <i>balança de precisão e alicata para fazer "trouxinhas"</i>). Concurso material só se houver autonomia (laboratório próprio). Atípico se o maquinário visa produção para consumo pessoal
Art. 35 associação	3 a 10 anos 700-1.200 dm	Associarem-se 2 ou mais pessoas para praticar, reiteradamente ou não , os crimes dos arts. 33, <i>caput</i> e §1º, e 34. Exige animus associativo: estabilidade e permanência § único: associação para a prática REITERADA do art. 36	Crime autônomo e formal: dispensa apreensão de droga e laudo (Teses/131 nº 27). Concurso eventual não configura. Não é hediondo (Teses/131 nº 28), mas o livramento condicional exige 2/3 (art. 44, § único). Não há bis in idem com o crime de organização criminosa (Lei 12.850) quando demonstradas condutas autônomas
Art. 36 financiar/custear	8 a 20 anos 1.500-4.000 dm	Financiar ou custear os crimes dos arts. 33, <i>caput</i> e §1º, e 34. Figura do financiador que NÃO executa	Autofinanciamento: se além de financiar o agente pratica verbo do art. 33 = art. 33 + art. 40, VII , e não concurso com o art. 36 (Teses/131 nº 17)
Art. 37 informante	2 a 6 anos 300-700 dm	Colaborar, como informante , com grupo/organização/associação destinados aos crimes dos arts. 33, <i>caput</i> e §1º, e 34. Colaboração esporádica e eventual, sem integrar o grupo	Tipo SUBSIDIÁRIO. Se integra a associação, responde só pelo art. 35 — punir pelos dois é <i>bis in idem</i> (Teses/131 nº 31)

⚠ PEGADINHA MAPEADA — FGV/TJBA-2026 (questão 2): o “olheiro” do grupo de WhatsApp

Alberto, biscoiteiro, morador de comunidade dominada por facção, amigo de traficantes; avista policiais em incursão e avisa o grupo de WhatsApp (que também tem outros moradores da pelada de quinta-feira); os traficantes leem a mensagem, mas são presos por outro acesso com muita cocaína embalada. Gabarito: **art. 37, apenas.**

- **Não é art. 35:** amizade, vizinhança e grupo de futebol **não são animus associativo**. Falta estabilidade e permanência. Os detalhes “biscoiteiro”, “pelada”, “quintas-feiras” existem para **afastar** o vínculo associativo.
- **Não é art. 33:** Alberto não praticou nenhum dos 18 verbos.
- **Art. 37 é formal:** a **frustração** do aviso (prisão dos traficantes) é irrelevante para a consumação.
- **Descarte automático** das alternativas que cumulam 35+37 ou 35+33: viola subsidiariedade e *bis in idem*.
- **Variante já usada pela FGV (PCRN-2021):** policial civil que acende fogos de artifício para alertar a comunidade ⇒ art. 37 (com a majorante do art. 40, II — função pública — a depender do enunciado).

2.4 Art. 40: majorantes de 1/6 a 2/3 — e a nova majorante do dobro (art. 40-A)

Inc.	Hipótese (redação vigente)	Exigência probatória / filtro jurisprudencial
I	Transnacionalidade do delito (natureza, procedência e circunstâncias)	Súmula 607-STJ: configura-se com a prova da destinação internacional, ainda que não consumada a transposição de fronteiras . Não há <i>bis in idem</i> com os verbos “importar/exportar” (Teses/131 nº 16). Atrai a Justiça Federal (art. 70)
II	Praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância	Subjetiva. Exige o nexo de preavalecimento (não basta ser servidor). Aplicada ao <i>agente penitenciário</i> que aciona a mulher de preso
III	Infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais , de ensino ou hospitalares , sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, locais de trabalho coletivo, recintos de espetáculos, serviços de tratamento/reinserção, unidades militares ou policiais ou em transportes públicos	Objetiva: prescinde de prova de que o agente visava estudantes/internos (Teses/131 nº 40); incide até quando o comando parte de dentro do presídio por celular. ⚠ EXCEÇÃO — transporte público: exige efetiva comercialização/oferta no interior do veículo; o mero uso como meio de locomoção (droga no bagageiro/mochila) NÃO atrai o aumento (Teses/131 nº 42)
IV		

	Crime praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva	Exige emprego (uso instrumental) — a arma guardada no armário não é “empregada”. ☞ ver caixa de atualização (art. 40-A, § único)
V	Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o DF	Súmula 587-STJ: desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados; basta a demonstração inequívoca da intenção de tráfico interestadual
VI	Prática que envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação	Se o delito comum é dos arts. 33 a 37: incide só a majorante, afastando o art. 244-B do ECA (corrupção de menores), sob pena de <i>bis in idem</i> . Se o delito for outro : LD + 244-B. Exige qualificação documental do menor nos autos
VII	O agente financiar ou custear a prática do crime	Absorve o art. 36 no autofinanciamento (Teses/131 nº 17)
40-A NOVO	Penas dos arts. 33 a 37 APLICADAS EM DOBRO se o crime for praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada , no contexto da atuação ou para a consecução das condutas do art. 2º do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado	Incluído pela Lei 15.358/2026 (“Lei Raul Jungmann” / “Lei Antifacção”, DOU 25/03/2026). § único : aplica-se a pena do concurso material (art. 69 do CP) se o crime for praticado com emprego de arma de fogo, independentemente de o uso estar ligado ao comércio de entorpecentes ou de servir para assegurar o sucesso da mercancia

☞ **ATUALIZAÇÃO CRÍTICA — Lei 15.358/2026 e o binômio ARMA + DROGA**

Além do **art. 40-A** na Lei de Drogas, a Lei 15.358/2026 inseriu o **art. 21-A no Estatuto do Desarmamento** (Lei 10.826/03): nos crimes dos arts. 12, 14 e 16, a **pena é aumentada de 2/3** se praticados **em concurso com crime da Lei 11.343/06**, se estiverem **diretamente ligados ao comércio ilícito de entorpecentes** ou se o artefato tiver sido **utilizado para assegurar o sucesso da mercancia**.

Impacto em prova: o cenário clássico “drogas + arma na residência” — que a FGV já explorou em **TJPR-2021** — passa a ter **solução legal expressa de concurso material e agravamento no Estatuto**. Como o art. 40-A é lei posterior mais gravosa, é **irretroativa** (art. 5º, XL, da CF): para fatos **anteriores a 25/03/2026**, mantém-se a solução jurisprudencial anterior (concurso material sem o aumento de 2/3 e sem duplicação). **Verifique sempre a data do fato no enunciado.**

2.5 Dependência e imputabilidade (arts. 45 a 47) — o quadro que a FGV cobra duas vezes

Dispositivo	Situação	Consequência	Armadilha da banca
Art. 45, caput	Em razão da dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior , era, ao tempo da ação/omissão, INTEIRAMENTE incapaz de entender o caráter ilícito ou de determinar-se — qualquer que tenha sido a infração penal praticada	ISENTO de pena (absolvição imprópria/própria conforme a corrente)	A FGV troca “inteiramente incapaz” por “não possuía plena capacidade” e vice-versa
Art. 45, § único	Absolvição com reconhecimento pericial das condições do <i>caput</i>	Juiz PODERÁ determinar , na sentença, encaminhamento para tratamento médico adequado	Não é “imposição de medida de segurança” automática
Art. 46	NÃO possuía a PLENA capacidade de entender/determinar-se (semi-imputabilidade)	Penas PODEM SER REDUZIDAS de 1/3 a 2/3	☹ NÃO é 1/6 a 1/3 . Foi exatamente a assertiva incorreta em TJAM-2013
Art. 47	Sentença condenatória + avaliação que ateste necessidade de tratamento	Juiz determinará o encaminhamento, observado o art. 26	Não cabe substituir a pena do semi-imputável por medida de segurança — diferentemente do art. 98 do CP (Renato Brasileiro)

⚠ **PEGADINHA MAPEADA — FGV/TJGO-2023 (questão 6) e FGV/TJAM-2013 (questão 19)**

TJGO-2023: *Ilário, flagrado com 100 g de cocaína em 141 microtubos; perícia atesta que era dependente químico, estava sob efeito de substância ilegal e não possuía capacidade plena de autodeterminação.* Gabarito: **CONDENAR pelo tráfico e, reconhecendo a semi-imputabilidade, REDUZIR as penas.** Três iscas neutralizadas: (i) não é inimputabilidade (não era *inteiramente* incapaz = art. 46, não art. 45); (ii) não há absolvição; (iii) **não há substituição por medida de segurança** na LD.

TJAM-2013: a única assertiva **incorreta** era “a semi-imputabilidade autoriza a redução da pena final de **1/6 a 1/3**”. O correto é **1/3 a 2/3**. Corretas as demais: quantidade/natureza na **pena-base** (art. 42); **reincidência na 2ª fase; compensação** entre reincidência e confissão (STJ); sistema **trifásico** do art. 68 do CP.

2.6 Procedimento: rito da Lei de Drogas × CPP

Ato	Lei 11.343/2006 (literal)	Observação decisiva
Norma de regência	Art. 48: rege-se por este Capítulo, aplicando-se subsidiariamente o CPP e a LEP	É rito especial ; o CPP é supletivo
Vista ao MP	Art. 54: 10 dias para arquivar, requisitar diligências ou denunciar arrolando até 5 testemunhas	5 , não 8
Defesa prévia/preliminar	Art. 55: oferecida a denúncia (antes do recebimento), notificação para defesa prévia escrita em 10 dias ; até 5 testemunhas	Fase de contraditório prévio ao juízo de admissibilidade
Inércia da defesa	Art. 55, §3º: juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato da nomeação	Gabarito literal em FGV/MPGO-2024
Decisão sobre a denúncia	Art. 55, §4º: apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias	⚠ 5 dias (a banca oferece “10”)
Diligências imprescindíveis	Art. 55, §5º: prazo máximo de 10 dias para apresentação do preso, diligências, exames e perícias	⚠ 10 dias (a banca oferece “15”)
Recebimento da denúncia	Art. 56: designa AIJ, ordena citação pessoal , intima MP/assistente e requisita os laudos periciais	§1º: ao receber a denúncia, pode decretar o afastamento cautelar do denunciado funcionário público de suas atividades, comunicando ao órgão
Prazo da audiência	Art. 56, §2º: 30 dias do recebimento; 90 dias se determinada avaliação para atestar dependência	Par numérico clássico 30/90
Ordem da instrução	Art. 57 (literal): após o interrogatório e a inquirição das testemunhas, debates de 20 minutos + 10 de prorrogação	⚠ DERROGADO na ordem: o interrogatório é sempre o ÚLTIMO ato da instrução (STF, Pleno, HC 127.900, j. 03/03/16) — ampla defesa. Os prazos de sustentação oral seguem válidos
Sentença	Art. 58: de imediato ou em 10 dias	—
Apelação	Art. 59: réu não pode apelar sem recolher-se à prisão, salvo primário e de bons antecedentes	Não aplicável: superado (art. 387, § único e art. 283 do CPP; presunção de inocência)

3 DISSECANDO A LEI: REQUISITOS, VEDAÇÕES E PRAZOS

3.1 Art. 28 — usuário: requisitos, sanções e limites

Art. 28. Quem **adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal**, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: **I** - advertência sobre os efeitos das drogas; **II** - prestação de serviços à comunidade; **III** - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, **semeia, cultiva ou colhe** plantas destinadas à preparação de **pequena quantidade** de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à **natureza e à quantidade** da substância apreendida, ao **local** e às **condições em que se desenvolveu a ação**, às **circunstâncias sociais e pessoais**, bem como à **conduta e aos antecedentes** do agente.

§ 3º As penas dos incisos II e III serão aplicadas pelo prazo máximo de **5 (cinco) meses**. • **§ 4º** Em caso de **reincidência**, pelo prazo máximo de **10 (dez) meses**.

§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, **successivamente**, a: **I** - **admoestação verbal**; **II** - **multa**.

- **Reincidência do §4º é ESPECÍFICA** (no próprio art. 28). Condenação anterior por roubo é **reincidência genérica** e não duplica o prazo (STJ, REsp 1.771.304-ES, Info 662).
- **Não há prisão** em nenhuma hipótese; o descumprimento leva a **admoestação verbal** e, depois, **multa** — nunca a prisão. Multa do art. 29: **40 a 100 dias-multa**, valor de **1/30 até 3x** o maior salário mínimo, creditada ao **Funad**.
- **Prescrição: 2 anos** (art. 30), com os marcos interruptivos do CP — **menor prazo do sistema** (no CP o mínimo é 3 anos).
- **Cabem transação penal e sursis processual**; e o processamento por art. 28 no período de prova é causa de revogação **FACULTATIVA** (não obrigatória) do **sursis** processual (STJ, REsp 1.795.962-SP, Info 668).
- **Ato infracional análogo ao art. 28**: vedada medida socioeducativa **privativa/restritiva de liberdade** (internação ou semiliberdade) — STF, HC 119.160 e HC 124.682.
- **Materialidade**: exige **laudo de constatação** que evidencie natureza e quantidade (Teses/131 nº 12).
- **Insignificância**: STJ **não aplica** (perigo abstrato — Teses/131 nº 5); há precedentes isolados de Turmas do STF em sentido contrário (HC 110.475; HC 127.573 — 1 g de maconha no art. 33).

3.2 Art. 33, §4º — o tráfico privilegiado: requisitos, vedações e modulação

Art. 33, § 4º Nos delitos definidos no **caput** e no **§ 1º** deste artigo, as penas **poderão ser reduzidas de UM SEXTO a DOIS TERÇOS**, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja **primário**, de **bons antecedentes**, **não se dedique às atividades criminosas** nem **integre organização criminosa**.

Nota: a expressão riscada (“vedada a conversão em penas restritivas de direitos”) foi **declarada inconstitucional** pelo STF (HC 97.256), com Resolução do Senado; hoje há até **súmula vinculante impondo** a substituição (SV 59). Ela permanece **no texto legal** — e a FGV explora essa dissonância.

Situação	Efeito sobre o §4º	Fonte
Condição de “mula” (transportador)	✓ NÃO afasta a minorante; por si só não comprova integração em ORCRIM. Justifica, no máximo, a fração mínima de 1/6	Teses/131 nº 24; STJ, AgRg no HC 842.630-SC; AgRg no AREsp 2.482.593-PI
Prisão em local conhecido pela venda de drogas	✓ NÃO afasta a possibilidade de aplicação	Gabarito FGV/TJAP-2022
Inquéritos e ações penais em curso	✓ VEDADO usá-los para afastar o benefício (presunção de inocência)	STJ, REsp 1.977.027-PR, Tema 1139 , Info 745; STF (com a ressalva do “por si só”)
Grande quantidade de droga, isoladamente	✓ NÃO afasta automaticamente — mas pode modular a fração de redução	STF, HC 192.619 AgR; STJ, Info 16-Extr.
Quantidade/natureza + petrechos + diversidade + anotações de venda	⊖ AFASTA : o conjunto evidencia dedicação a atividades criminosas, ainda que sem condenação definitiva	STJ, AgRg no HC 917.310-SP, Info 27-Extr. (j. 19/02/25)
Condenação simultânea pelos arts. 33 e 35	⊖ AFASTA : a associação evidencia dedicação a atividades criminosas	Teses/131 nº 23
Reincidência usada como agravante genérica	⊖ AFASTA e não há bis in idem	Teses/131 nº 48
Histórico de ato infracional	⊙ DIVERGÊNCIA : STJ admite afastar, com fundamentação idônea sobre gravidade e proximidade temporal (Info 712); STF tem decidido que atos infracionais pretéritos não são fundamento idôneo (Info 1163)	Tema de discursiva — exponha as duas correntes
“Busca do lucro fácil”	⊖ NÃO justifica exasperação na 1ª fase: é inerente ao tipo	STJ, AgRg no RHC 146.316/PB cobrado em TJPE-2024

⚠ **A DISTINÇÃO DECISIVA — FGV/TJPE-2022 (questão 9): bis in idem e Tema 712**

José, não reincidente, condenado a 5a10m em regime fechado, preso com 147 kg de maconha, com 4 inquéritos e 5 ações penais em curso. O gabarito exige **três operações distintas**:

Uso da natureza/quantidade	É possível?	Exigência
Elevar a pena-base (1ª fase, art. 42)	✓ SIM	Vetor suficiente por si só (STF)
Modular a fração do §4º (3ª fase)	✓ SIM , ainda que sejam os únicos elementos	Desde que NÃO usadas na 1ª fase
Usar nas duas fases (1ª + 3ª)	⊖ NÃO — <i>bis in idem</i>	STF, ARE 666.334, Tema 712
Descaracterizar/afastar o privilégio	Parcial	Só se conjugadas com outras circunstâncias que revelem dedicação (Teses/131 nº 46)

Por que a alternativa “tudo vedado” estava errada: ela afirmava que inquéritos e ações em curso não servem **nem para aferir periculosidade em prisão cautelar. Servem.** “Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos.” **Dosimetria ≠ cautelar.**

Terceiro conceito a não confundir: antecedentes e reincidência exigem **condenação definitiva**; “dedicação a atividades criminosas” não exige — pode ser demonstrada pelas circunstâncias do caso.

3.3 Dosimetria: arts. 42 e 43 (literalidade pura)

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, **COM PREPONDERÂNCIA SOBRE o previsto no art. 59 do Código Penal**, a **natureza** e a **quantidade** da substância ou do produto, a **personalidade** e a **conduta social** do agente.

⚠ **PEGADINHA MAPEADA — FGV/TRF1-2023 (questão 5): o art. 42 é decorado palavra por palavra**

Gustavo e André presos no aeroporto de Belém/PA ao embarcar para Milão com 10 kg de cocaína, contratados por dez mil dólares. Todo o enredo (aeroporto, Milão, dólares, confissão) é **irrelevante**: a pergunta era **o que o juiz considerará na fixação das penas**. Somente **quatro** circunstâncias e **um** regime de relação:

✓ ESTÁ no art. 42	⊖ NÃO está (iscas usadas pela FGV)
preponderância sobre o art. 59 do CP	“com observância do” / “com subordinação ao” art. 59
natureza da substância ou produto	o local da prática do crime
quantidade da substância ou produto	os motivos do crime
personalidade do agente	a internacionalidade do ato
conduta social do agente	a reincidência ; o envolvimento com ORCRIM; a utilização de menores

Nota: “envolvimento com organizações criminosas” e “utilização de menores” são **majorantes do art. 40** (VI) e requisitos do **§4º** — não circunstâncias do art. 42. É a troca de gaveta preferida da banca.

Art. 43. Na fixação da multa (arts. 33 a 39), o juiz, atendendo ao art. 42, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor **não inferior a UM TRINTA AVOS** nem **superior a 5 (cinco) vezes** o maior salário-mínimo.

§ único. As multas, que em caso de concurso de crimes serão impostas **SEMPRE CUMULATIVAMENTE**, podem ser aumentadas **até o DÉCUPLO** se, em virtude da situação econômica do acusado, o juiz as considerar ineficazes, **ainda que aplicadas no máximo**.

3.4 Art. 44 — vedações: o que sobrevive e o que caiu

Art. 44. Os crimes previstos nos arts. **33, caput e § 1º, e 34 a 37** desta Lei são **inafiançáveis** e insuscetíveis de **sursis**, **gracia**, **indulto**, **anistia** e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

§ único. Nos crimes previstos no *caput*, dar-se-á o **livramento condicional após o cumprimento de DOIS TERÇOS da pena**, **vedada sua concessão ao REINCENTE ESPECÍFICO**.

Vedação do art. 44	Status	Fundamento
Inafiançabilidade; sursis ; gracia ; indulto ; anistia	✓ VIGENTES	Texto legal; STJ (REsp 1.373.032) reafirmou a vedação ao sursis por especialidade — o STF não a declarou inconstitucional
“e liberdade provisória”	⊖ INCONSTITUCIONAL	STF, Pleno, RE 1.038.925/SP, Tema 959 , j. 18/08/2017
Vedação da conversão em PRD	⊖ INCONSTITUCIONAL	STF, HC 97.256 + Resolução do Senado; hoje SV 59 torna a substituição impositiva no §4º
Livramento condicional: 2/3 e vedação ao reincidente específico	✓ VIGENTE	Aplica-se ao art. 35 ainda que não seja hediondo: prevalece a regra especial da LD sobre o art. 83 do CP (Teses/131 nº 28 e 53)

🔑 **O “paradoxo do art. 35” — pergunta de bancada**

Associação para o tráfico **não é hediondo** = progressão pelos percentuais comuns da LEP. **Mas** o livramento condicional exige **2/3**, porque a LD tem **regra própria** (art. 44, § único) que não depende da hediondez. **Não é contradição, é especialidade**. Já foi cobrado por FCC (DPECE-2022, TJGO-2021) e é candidato natural a FGV.

3.5 Prova da materialidade: os dois laudos e as duas destruições

Instituto	Regime	Jurisprudência
Laudo de constatação (art. 50, §1º)	Suficiente para lavratura do flagrante e estabelecimento da materialidade; firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea	§2º: o perito que subscreve o provisório NÃO fica impedido de participar do laudo definitivo (item literal favorito de banca)
Laudo definitivo (toxicológico)	Em regra imprescindível para a condenação por tráfico	A falta de assinatura do perito é mera irregularidade se outros elementos atestam a autenticidade (STJ, REsp 2.048.422-MG, Tema 1206)
Apreensão e perícia da substância	Imprescindíveis para a condenação por art. 33	Interceptações + depoimentos de compradores, sem apreensão de droga, não suprem a materialidade (STJ, HC 686.312/MS; REsp 2.107.251-MG, Info 801) cobrado em TJSE-2025 . Exceção: art. 35 dispensa apreensão e laudo
Destruição com flagrante	Juiz, em 10 dias , certifica a regularidade formal do laudo de constatação e determina a destruição; delegado executa em 15 dias , na presença do MP e da autoridade sanitária ; guarda-se amostra	Vistoria do local antes e depois ; auto circunstanciado (art. 50, §§3º a 5º)
Destruição sem flagrante (art. 50-A)	Por INCINERAÇÃO , em até 30 dias da apreensão , guardando-se amostra	Também aplicável às plantações ilícitas (art. 32), destruídas imediatamente pelo delegado , com recolhimento de quantidade para perícia; expropriação das glebas (art. 243 da CF)
Amostras de contraprova	Art. 72: encerrado o processo ou arquivado o IP, o juiz determina a destruição das amostras , certificando nos autos	De ofício, por representação do delegado ou a requerimento do MP

3.6 Investigação e inviolabilidade domiciliar

Tema	Posição
Art. 53 — meios especiais	Mediante autorização judicial e ouvido o MP: I - infiltração de agentes de polícia ; II - não-atuação policial (entrega vigiada) sobre portadores de droga/precursores em território nacional. § único: no inciso II, a autorização será concedida desde que conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes ou colaboradores
Agente disfarçado (art. 33, §1º, IV) × agente infiltrado (art. 53, I)	Disfarçado: NÃO exige autorização judicial e não é meio de obtenção de prova — é elemento do tipo . Infiltrado: EXIGE autorização judicial. Nunca confunda.
Standard probatório para ingresso sem mandado	Tema 280/STF (RE 603.616): só é lícita a entrada forçada, mesmo à noite, com fundadas razões , justificadas <i>a posteriori</i> , de flagrante no interior da casa, sob pena de nulidade e responsabilização. STJ (HC 616.584/RS; HC 598.051/SP, Info 687): consentimento deve ser voluntário, por escrito e assinado , com testemunhas quando possível, e a operação registrada em áudio e vídeo ; o ônus da licitude é do Estado ; a ilicitude contamina as provas derivadas
O que NÃO basta	Mera intuição/tirocínio policial (REsp 1.574.681-RS, Info 606); denúncia anônima isolada (STF, HC 180.709, Info 976); denúncia anônima + fuga (STJ, RHC 89.853-SP, Info 666)
● DIVERGÊNCIA VIVA	6ª T. do STJ: a fuga ao avistar a viatura não autoriza o ingresso (autoriza, no máximo, busca pessoal em via pública) — AgRg-AREsp 2.668.096-MT. 5ª T. do STJ e 1ª T. do STF: denúncia anônima minimamente confirmada + fuga autorizam — AgRg-HC 911.074-MG; RE 1.447.032 AgR
Situações consolidadas	Tráfico é permanente : legítima a entrada para fazer cessar a prática (guardar/ter em depósito). Imóvel sem sinais de habitação + fundada suspeita de crime permanente: não há nulidade (HC 588.445-SC, Info 678). Guarda municipal pode fazer busca pessoal e domiciliar havendo justa causa e flagrante (STF, RE 1.468.558/SP, Info 1153)

3.7 Bens: apreensão, alienação e destinação (arts. 60 a 63-F) — bloco de alta incidência FGV

Dispositivo	Regra vigente (com os números que a banca troca)
Art. 60	Juiz decreta apreensão e medidas assecuratórias a requerimento do MP ou do assistente, ou por representação do delegado — no IP ou na ação penal, havendo suspeita de que os bens sejam produto ou proveito. Pode suspender a execução da ordem, ouvido o MP, se comprometer as investigações
Art. 60, §§5º e 6º (Lei 14.322/2022)	Decretada a medida, o juiz faculta ao acusado, em 5 dias , provar a origem lícita . Provada, decide pela liberação — EXCETO no caso de VEÍCULO APREENDIDO NO TRANSPORTE DE DROGA ILÍCITA , cuja destinação segue os arts. 61 e 62, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé

Art. 60-A	Moeda estrangeira , títulos, valores mobiliários e cheques-ordem: conversão imediata em moeda nacional. §1º a moeda em espécie vai a instituição financeira ou equiparada para alienação na forma do CMN. §2º impossível a alienação, será custodiada pela instituição financeira até decisão. §3º se inexistente valor de mercado , os espécimes podem ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem
Art. 61	Apreensão de veículos, embarcações, aeronaves, maquinários e objetos: comunicação imediata ao juízo. Juiz determina a alienação em 30 dias da comunicação (exceto armas). Avaliação por oficial de justiça em 5 dias ou, se exigir conhecimento especializado, por avaliador em até 10 dias . Manifestação do Funad/MP/interessado em 5 dias . Venda em hasta pública , preferencialmente eletrônica, pelo maior lance, não inferior a 50% da avaliação. Arrematante isento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal contra o antigo proprietário. MP fiscaliza o cumprimento
Art. 62	Comprovado o interesse público , órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária podem usar os bens, mediante autorização judicial, ouvido o MP e com prévia avaliação . §1º-A juízo científica o Funad para, em 10 dias , avaliar o interesse e indicar o órgão. §1º-B prioridade aos órgãos que participaram da investigação/repressão
Art. 63 e 63-A/B	Na sentença , o juiz decide sobre perdimento e levantamento/liberação . Perdidos, os bens reverterem diretamente ao Funad . Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o COMPARECIMENTO PESSOAL do acusado (art. 63-A). Bens não reclamados em 360 dias do trânsito em julgado reverterem ao Funad
Art. 63-C	Compete à Senad/MJSP destinar os bens não leiloados cautelarmente cujo perdimento foi decretado: alienação (licitação, doação com encargo, venda direta), incorporação ao patrimônio de órgão público, destruição ou inutilização . §1º licitação na modalidade LEILÃO, para bens MÓVEIS E IMÓVEIS , independentemente do valor, por preço não inferior a 50% da avaliação. §2º edital em jornais de grande circulação e sítios oficiais, dispensada publicação em diário oficial . §3º em sistema eletrônico da administração, a publicidade do sistema SUBSTITUI a publicação em diário oficial e em jornais. §4º em imóveis, o arrematante fica LIVRE de encargos e tributos anteriores
Art. 63-D	Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos de administração, preservação e destinação dos recursos e estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à destruição ou inutilização
Art. 63-E	Produto da alienação revertido INTEGRALMENTE ao Funad (art. 243, § único, da CF), VEDADA a sub-rogação sobre o valor da arrematação para saldar multas, encargos ou tributos pendentes. Não prejudica execução fiscal contra os antigos devedores
Art. 63-F perdimento alargado	Na hipótese de CONDENAÇÃO por infração com pena máxima superior a 6 anos de reclusão (arts. 33 <i>caput</i> e §1º, 34, 35 e 36): perda dos bens correspondentes à diferença entre o patrimônio do condenado e o compatível com seu rendimento lícito. §1º condicionado a elementos probatórios de conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional ou vinculação a organização criminosa . §3º o condenado pode demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a origem lícita

⚠ TRÊS PEGADINHAS PATRIMONIAIS QUE A FGV JÁ COBROU

(a) **MPGO-2026 (questão 12)** — **US\$ 100 mil apreendidos**. Só a primeira assertiva era correta (instituição financeira + forma do CMN). As iscas: custódia pelo **Banco Central** (é pela **instituição financeira**; o BACEN só aparece na regra transitória do §4º, sobre apreensões anteriores à MP 885/2019, que devem ir à **Caixa Econômica Federal** em **360 dias**) e “**preferência da representação diplomática para adquirir**” (não existe preferência para **adquirir**; há **doação** quando **inexistente valor de mercado**).

(b) **TJTO-2025 (questão 13)** — **o veículo que não volta**. Marcela (joias e relógios, proveito do crime) e Margareth (veículo usado no transporte da droga). Gabarito: **liberam-se os bens de Marcela** se provada a origem lícita, **mas não o veículo** — exceção literal dos §§5º e 6º do art. 60. Também é falso o “sequestro alargado”: o **alargamento é do PERDIMENTO** (art. 63-F, efeito da **condenação**), não da cautelar.

(c) **TJES-2025 (questão 14)** — **quem regulamenta**. Gabarito: **art. 63-D** (MJSP). As iscas invertem, uma a uma, os §§ do art. 63-C e o art. 63-E: “vedada a sub-rogação” virou “admitindo-se a sub-rogação”; “a publicidade do sistema **substitui**” virou “**não afasta** a obrigatoriedade”; “leilão para móveis e imóveis” virou “leilão para móveis e **concorrência** para imóveis” com “**60%**” em vez de **50%**; “arrematante **livre** de encargos” virou “**obrigado** ao pagamento”.

4 🔄 INCIDÊNCIA FGV: TABELA DE PADRÕES FÁTICOS (COMO A BANCA MASCARA O TEMA)

A FGV constrói o enunciado como **peça judicial em miniatura**: nomes próprios incomuns (Asdrúbal, Aníbal, Elmo, Ilário, Margareth), profissão e classe social do agente, cronologia detalhada da diligência e **dados numéricos precisos**. A regra de leitura é: **1)** localize o **verbo típico** praticado por **cada** personagem; **2)** fixe o **momento consumativo**; **3)** só então cheque majorantes e benefícios; **4)** descarte o ruído.

Máscara fática recorrente	O que a banca quer que você marque	Resposta correta e premissa	Prova
Amigo oculto / festa / presente de droga a colega usuária	Tráfico privilegiado (§4º) ou tentativa	Quem doa sem intenção de consumir junto = art. 33, caput (fornecer gratuitamente). Quem oferece para consumo conjunto = §3º, consumado na oferta (a recusa não gera tentativa)	TJGO-2026
Morador da comunidade que avisa traficantes por WhatsApp / acende fogos	Associação (35), ou 35 + 37, ou tráfico	Art. 37 apenas . Amizade e vizinhança não são animus associativo ; art. 37 é subsidiário e formal (frustração do aviso é irrelevante)	TJBA-2026, PCRN-2021
Vigilância por drone; policial se passa por usuário e é preso quando começa a entrega	Flagrante preparado / esperado / tentativa	Tráfico consumado na AQUISIÇÃO dos 500 pinos com intenção comercial. Tipo misto alternativo e permanente : “adquirir”/“ter em depósito” antecede a atuação policial = afastada a Súmula 145/STF (Teses/120 nº 2). Quanto à venta ao disfarçado, incide o art. 33, §1º, IV, exigindo conduta criminal preexistente	TJPE-2024
Aeroporto + destino no exterior, sem cruzar fronteira	Ausência da majorante por falta de transposição	Súmula 607-STJ : basta a prova da destinação internacional . Competência da Justiça Federal (art. 70)	MPGO-2022, TRF1-2023
Rodoviária / ônibus interestadual, droga na mochila ou no bagageiro	Majorante do transporte público (art. 40, III) e/ou interestadual (V)	Não incide o art. 40, III sem comercialização ou oferta no interior do veículo (Teses/131 nº 42). O art. 40, V exige intenção inequívoca de tráfico interestadual	TJTO-2025, MPMS-2024
Pequena quantidade + droga que não é maconha	Atipicidade extrapenal, vedação da PSC, presunção de uso	Tema 506 só vale para cannabis . Para as demais: crime do art. 28, com aferição pelos critérios do §2º	TJTO-2025
Agente penitenciário encomenda droga e financia; mulher de preso guarda em casa junto a pistola com numeração suprimida	Majorantes do presídio (III) e da arma (IV) para ambos	Ambos respondem por tráfico na modalidade “guardar” . Para quem guarda: + posse de arma com numeração suprimida (concurso). Para o servidor: art. 40, II (função pública) + VII (custear). Não incide o III (droga estava na residência) nem o IV (arma guardada , não empregada)	TJPR-2021 🔄 rever à luz do art. 40-A, § único (2026)
Preso pede à namorada que leve droga na visita; droga é apreendida na revista	Tráfico consumado para ambos	Quem levou : tráfico. Quem solicitou : ATÍPICO — mera solicitação , sem entrega, é ato preparatório impunível (STJ, AgRg no REsp 1.999.604-MG, Info 770). ⚠️ Contraste : quem ajusta a compra com o traficante já pratica “adquirir” — tráfico consumado , ainda que a droga seja interceptada no correio ou nunca entregue	DPEES/DPERJ-2023
Réu primário, pena-base no mínimo, §4º em 2/3 ⇒ pena de 1 ano e 8 meses	Regime fechado ou semiaberto e/ou vedação da substituição	SV 59 : regime ABERTO + substituição obrigatória . Pena superior a 1 ano = art. 44, §2º, do CP: 2 PRD ou 1 PRD + multa (se fosse ≤ 1 ano: multa ou 1 PRD)	TJPE-2024
147 kg de droga + 4 inquéritos + 5 ações	Afastar o §4º pela quantidade ou pelos inquéritos	Tema 1139 : inquéritos/ações em curso não afastam o §4º (mas servem para cautelar). Tema 712 : quantidade e natureza só em uma das fases — podem mo-	TJPE-2022

penais em curso, réu não reincidente		dular a fração na 3ª fase, ainda que isoladamente, se não usadas na 1ª	
Dependente químico sob efeito de droga, sem capacidade plena	Absolvição com medida de segurança	Art. 46: condena e reduz de 1/3 a 2/3 . Isenção (art. 45) só se INTEIRAMENTE incapaz. Não há substituição por medida de segurança	TJGO-2023 , TJAM-2013
Três funcionários públicos denunciados por tráfico com arma + associação, em concurso material	Sequestro alargado; perdimento de ofício; ANPP; juiz negociando colaboração	Art. 56, §1º: ao receber a denúncia , o juiz pode decretar o afastamento cautelar dos servidores, comunicando ao órgão. Não existe “sequestro alargado”; o perdimento alargado (63-F) é efeito da condenação e depende de requerimento expresso do MP (art. 91-A, §4º, do CP); ANPP incabível (pena mínima > 4 anos) e o juiz não oferece acordo; vedada a participação do juiz nas negociações de colaboração (art. 4º, §6º, da Lei 12.850)	TJPR-2023
Estudante preso com <i>ecstasy</i>; confissão; conversão em preventiva; consulta com advogado sobre o rito	8 testemunhas; 15 dias; “decidirá em 10 dias”	Art. 55, §3º: não apresentada a resposta, o juiz nomeia defensor para oferecê-la em 10 dias, com vista dos autos no ato da nomeação . Os números certos são 10 / 5 / 10 / 5 testemunhas	MPGO-2024 , TJPA-2008

🔍 O “ALGORITMO FGV” — 5 perguntas que resolvem quase toda questão-caso

1. **Qual VERBO cada personagem praticou?** (18 verbos do *caput* / 4 hipóteses do §1º / oferta do §3º / informar do 37 / financiar do 36 / associar-se do 35)
2. **Quando CONSUMOU?** Adquirir/ter em depósito/guardar antecede a ação policial = afasta flagrante preparado. Só **solicitar** = ato preparatório atípico.
3. **A droga é *cannabis*? Era para consumo pessoal?** Se sim para as duas = ilícito extrapenal.
4. **Há majorante do art. 40?** Cheque a **exigência probatória** de cada inciso (III no transporte público exige mercancia interna; IV exige **emprego** da arma).
5. **O §4º sobrevive?** Só cai por **dedicação/ORCRIM** provadas — nunca por inquéritos em curso, local da prisão ou condição de mula isolada.

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA E TESES INSTITUCIONAIS EXIGIDAS PELA BANCA

5.1 Súmulas — inclusive as canceladas (a banca cobra as duas coisas)

Enunciado	Conteúdo	Status / uso
SV 63-STF	O tráfico privilegiado (art. 33, §4º) não configura crime hediondo , afastando-se os parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional	Vinculante. Consolidou HC 118.533
SV 59-STF	É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da PPL por PRD quando reconhecido o §4º e ausentes vetores negativos na 1ª fase (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, §2º, “c”, e do art. 44 do CP	Vinculante (PSV 139, 19/10/2023). Não se aplica se houver valoração negativa de natureza/quantidade na 1ª fase (art. 42)
Súmula 607-STJ	Transnacionalidade (art. 40, I): configura-se com a prova da destinação internacional , ainda que não consumada a transposição de fronteiras	Vigente
Súmula 587-STJ	Interestadualidade (art. 40, V): desnecessária a efetiva transposição entre estados; basta a demonstração inequívoca da intenção	Vigente
Súmula 630-STJ	A atenuante da confissão espontânea , quando o réu denunciado por tráfico admite a posse para uso próprio negando a traficância, incide em proporção inferior à da confissão plena	Vigente. Combina com a compensação reincidência × confissão
Súmula 145-STF	Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação	Vigente, mas afastada quando há conduta preexistente (art. 33, §1º, IV; Teses/120 nº 2)
Súmula 512-STJ	Dizia que o tráfico privilegiado era hediondo	⊖ CANCELADA (Pet 11.796-DF)
Súmula 528-STJ	Competência do juiz federal do local da apreensão da droga vinda do exterior pela via postal	⊖ CANCELADA / flexibilizada : prevalece o local de DESTINO quando o destinatário é conhecido pelo endereço

5.2 Precedentes qualificados (repercussão geral e repetitivos)

Precedente	Tese em uma linha
Tema 506 RE 635.659	Porte de cannabis para consumo pessoal não é infração penal (ilícito extrapenal); sanções só dos incisos I e III; procedimento não penal ; presunção relativa de uso até 40 g ou 6 plantas-fêmeas ; delegado deve justificar minudentemente o afastamento da presunção, vedados critérios subjetivos arbitrários ; juiz avalia na custódia ; acima do limite, o juiz pode concluir pela atipicidade
Tema 712 ARE 666.334	Natureza e quantidade da droga só podem ser consideradas em UMA das fases da dosimetria — sob pena de <i>bis in idem</i>
Tema 959 RE 1.038.925	Inconstitucional a expressão “e liberdade provisória” do art. 44
Tema 1139 REsp 1.977.027	Vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º
Tema 1206 REsp 2.048.422	A falta de assinatura do perito no laudo toxicológico definitivo é mera irregularidade se outros elementos atestam a autenticidade
Tema 280 RE 603.616	Entrada forçada em domicílio sem mandado só é lícita, mesmo à noite , com fundadas razões justificadas <i>a posteriori</i> de flagrante no interior — sob pena de nulidade

5.3 Jurisprudência em Teses STJ — Ed. 131: o núcleo cobrável

Tese	Enunciado condensado
5	Insignificância não se aplica ao art. 33, <i>caput</i> , nem ao art. 28 (crimes de perigo abstrato)
6	Art. 28 foi apenas despenalizado, não descriminalizado — sem <i>abolitio criminis</i>
7	Condenação anterior pelo art. 28 não gera reincidência (desproporcional, pois nem contravenção gera)
10	Posse para uso próprio no interior do presídio = falta grave (art. 52 da LEP)
12	

	Materialidade do art. 28 exige laudo de constatação com natureza e quantidade
13	Tráfico é crime de ação múltipla : um verbo basta para consumir
15	Desnecessária a aferição do grau de pureza da substância
16	Não há bis in idem entre a majorante da transnacionalidade e os verbos “importar/exportar”
17	Quem atua na traficância e financia: art. 33 + art. 40, VII — afastado o art. 36
19	Exercício irregular da medicina + prescrição de droga: art. 282 do CP em concurso formal com o art. 33
21	Tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo
23	Condenação simultânea por 33 e 35 impede o §4º (dedicação a atividades criminosas)
24	Condição de “mula”, por si só, não afasta a minorante do §4º
26 e 27	Art. 35 exige estabilidade e permanência (dolo associativo) e é autônomo/formal : dispensa apreensão de droga e laudo
28 e 53	Art. 35 não é hediondo , mas o livramento condicional exige 2/3 (regra especial do art. 44, § único)
31	Art. 37 é subsidiário : se integra a associação, responde só pelo art. 35
36	Não há bis in idem na incidência simultânea das majorantes do art. 40 aos crimes dos arts. 33 e 35 — delitos autônomos , penas calculadas separadamente
40	Art. 40, III (presídio/escola): objetiva — prescinde de prova de que o agente visava internos ou estudantes
42	Art. 40, III (transporte público): exige comercialização/oferta no interior do veículo
46	Usar a quantidade na 1ª fase e na 3ª para demonstrar dedicação/ORCRIM não é bis in idem — hipótese diversa do Tema 712 ▲ ponto de fricção: leia com a exigência de conjugação com outras circunstâncias
48	Reincidência como agravante genérica e como causa de afastamento do §4º: não é bis in idem

5.4 Outros julgados de alta densidade

Tema	Posição
Sementes de maconha	Atípica a importação de pequena quantidade: o aquênio não contém THC , não é droga (a Portaria arrola a planta) nem matéria-prima/insumo. No máximo, ato preparatório do art. 28, §1º — e, sem PPL, inviável a tentativa . STF, HC 144.161; STJ, EREsp 1.624.564-SP. Estende-se a todas as condutas anteriores à sementeira
Cannabis medicinal	Cabível salvo-conduto (HC preventivo) para plantio, transporte, uso e produção artesanal para fins exclusivamente terapêuticos , com receituário e laudo médico. Competência da Justiça Estadual se não demonstrada internacionalidade (CC 171.206-SP). STJ, 3ª S., AgRg no HC 783.717-PR (Info 794): independe de regulamentação da ANVISA — direito à saúde . ● Divergência : a 5ª T. já negou salvo-conduto por ser matéria técnica da ANVISA (RHC 123.402-RS, Info 690)
Folha de coca	Transportar folhas de coca ⇒ art. 33, §1º, I (matéria-prima). A folha não é droga , mas é insumo (CC 172.464-MS)
Consumção com o art. 273 do CP	“Farmácia de fachada” com produtos falsificados: responde só pelo art. 273 do CP , que absorve o art. 33 mesmo havendo substâncias da Portaria 344/98 (REsp 1.537.773-SC, Info 590)
Art. 41 (colaboração)	Redução de 1/3 a 2/3 . Não é qualquer cooperação: exige identificação de coautores/partícipes e/ou recuperação do produto . ● Divergência : 5ª T. = requisitos cumulativos ; 6ª T. = alternativos (HC 663.265-SP, Info 789). Perdão judicial não está na LD, mas é aplicável em combinação com o art. 13 da Lei 9.807/99 TJAP-2022
Art. 33, §2º e liberdade de expressão	ADI 4.274 : interpretação conforme — o dispositivo não criminaliza manifestações e debates públicos sobre descriminalização/legalização (direito de reunião e liberdade de expressão)
Regime inicial mais gravoso	É legítimo o semiaberto para pena inferior a 4 anos quando a natureza e a quantidade forem negativamente valoradas (STF, HC 133.308, Info 819) — e é exatamente essa valoração que afasta a SV 59

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS: O QUE PONTUA

△ TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

O acervo enviado contém **19 questões objetivas** da FGV, a lei anotada e a doutrina de apoio, mas **não contém espelhos de correção de provas discursivas**. Esta seção, portanto, **não** reproduz espelhos: ela **projeta** os itens de correção a partir de (i) das premissas efetivamente cobradas nas objetivas anexadas e (ii) do padrão consolidado de espelhos FGV em Penal Especial (identificação do tipo → fundamento legal → precedente qualificado → conclusão fundamentada). Se você tiver os espelhos, envie-os para calibragem.

6.1 A anatomia do espelho FGV em Penal Especial

O espelho da FGV é **analítico e cumulativo**: distribui os pontos em **itens autônomos**, e cada item exige, de regra, **três camadas**. Perder a camada normativa custa ponto mesmo com a conclusão correta.

Camada	O que o corretor busca	Erro que zera o item
1. Tipificação	Nome do crime + artigo, parágrafo e inciso, por personagem	Dizer “tráfico” sem indicar caput , §1º , §3º ou §4º ; esquecer um dos personagens
2. Fundamento normativo	Citação do dispositivo e do elemento típico que se subsume ao fato (o verbo, o dolo específico, a majorante)	Fundamentar apenas em “entendimento jurisprudencial” sem ancorar na lei
3. Precedente qualificado	Súmula/Tema aplicável, nomeado (SV 59, SV 63, Súmulas 607/587, Temas 506/712/959/1139)	Referir “o STF entende” genericamente
4. Conclusão dosimétrica	Quando o comando pede: regime , substituição , fração e fase de valoração	Concluir pelo regime sem justificar a fase em que valorou natureza/quantidade
5. Contraponto	Nas divergências, apresentar as duas correntes e escolher com fundamento	Silenciar sobre a divergência (a FGV costuma reservar item específico para ela)

6.2 Cinco enunciados prováveis e os itens que pontuam

Enunciado provável (sentença/parecer)	Roteiro de pontuação
Sentença: réu preso com 30 g de maconha em 12 porções, balança e celular com contatos; delegado lavrou flagrante por tráfico	1) Tema 506 e a presunção de uso até 40 g; 2) presunção relativa : o acondicionamento, a balança e os registros de venda são indicadores legítimos de mercancia; 3) dever do delegado de justificativa minudente no APF e vedação de critérios subjetivos arbitrários (tirocínio); 4) controle obrigatório pelo juiz na audiência de custódia ; 5) conclusão: tipificação no art. 33 caput com fundamentação concreta, ou desclassificação com reconhecimento da atipicidade e remessa ao procedimento não penal ; 6) se atípico: vedada a PSC (inciso II) e vedado qualquer efeito penal
Sentença: policiais ingressam em domicílio após denúncia anônima e fuga do suspeito; apreendem 200 g de cocaína	1) Art. 5º, XI, da CF e Tema 280 : exigência de fundadas razões aferidas objetivamente e justificadas a posteriori ; 2) tráfico é permanente , mas a permanência não é cheque em branco — exige urgência concreta; 3) ônus da voluntariedade do consentimento é do Estado , com termo assinado e registro audiovisual (HC 598.051 / 616.584); 4) expor a divergência : 6ª T. do STJ (fuga não basta) × 5ª T. do STJ e 1ª T. do STF (denúncia confirmada + fuga bastam); 5) consequência: art. 157 do CPP — ilicitude e contaminação das provas derivadas ; 6) decisão fundamentada com base na corrente adotada
Dosimetria: réu primário, 3 kg de cocaína, condenado também por associação (art. 35)	1) Sistema trifásico (art. 68 do CP) com a preponderância do art. 42; 2) valoração da natureza/quantidade na 1ª fase e a vedação do Tema 712 quanto à reutilização na 3ª; 3) afastamento do §4º pela condenação simultânea no art. 35 (Teses/131 nº 23) — fundamento autônomo , e não a quantidade; 4) penas calculadas separadamente para cada crime, com majorantes incidindo em ambos sem bis in idem (Teses/131 nº 36); 5) regime e vedações do art. 44 (com a ressalva do Tema 959); 6) livramento de 2/3 quanto ao art. 35, apesar da não hediondez
Parecer/decisão: “mula” presa em aeroporto com destino ao exterior, sem antecedentes	1) Art. 33 caput + art. 40, I , com Súmula 607 (destinação internacional basta); 2) competência da Justiça Federal (art. 70) e, se pela via postal, local de destino (Súmula 528 flexibilizada); 3) §4º aplicável : condição de mula não comprova integração em ORCRIM (Teses/131 nº 24), admitindo-se a fração mínima de 1/6 ; 4) SV 63 (não hediondez) e SV 59 , se ausentes vetores negativos; 5) vedação de fundamentar o afastamento em inquéritos em curso (Tema 1139); 6) eventual art. 41 se houve colaboração — expor a divergência 5ª/6ª T. sobre cumulatividade dos requisitos
Peça: destinação de bens — veículo usado no transporte, joias e US\$ apreendidos	1) Art. 60 e o prazo de 5 dias para prova da origem lícita; 2) exceção literal dos §§5º e 6º: veículo usado no transporte de droga não se libera , seguindo arts. 61 e 62, ressalvado o terceiro de boa-fé ; 3) moeda estrangeira: conversão imediata , alienação por instituição financeira na forma do CMN , custódia pela própria instituição; 4) alienação em hasta pública ≥ 50% da

avaliação, arrematante **isento** de encargos anteriores, **vedada a sub-rogação** (art. 63-E); **5)** reversão **integral ao Funad**; **6)** se cabível, **perdimento alargado** do art. 63-F com seus **dois requisitos** (objetivo + subjetivo) e o **contraditório** do §3º

🔗 Frases-âncora que valorizam a discursiva (use com parcimônia e correção)

- “A conduta se subsume ao verbo ‘adquirir’, bastando o **ajuste de vontades**, dada a natureza **unissubsistente** e de **ação múltipla** do tipo.”
- “A presunção fixada no Tema 506 é **relativa**, cabendo à autoridade policial **justificativa minudente**, vedados critérios subjetivos arbitrários.”
- “A vedação do art. 44 **subsiste** quanto ao *sursis*, à graça, ao indulto e à anistia, remanescendo **expurgada** pelo Tema 959 apenas a proibição abstrata de liberdade provisória.”
- “**Antecedentes e reincidência** reclamam condenação definitiva; a **dedicação a atividades criminosas**, não — o que não autoriza, porém, o recurso a inquéritos em curso (Tema 1139).”

7 🕒 QUADRO-RESUMO FINAL: PRAZOS, FRAÇÕES E NÚMEROS ESSENCIAIS

7.1 Penas e frações

Instituto	PPL	Dias-multa	Fração
Art. 28 (usuário)	Sem PPL — advertência / PSC / medida educativa		5 meses; 10 meses se reincidência específica
Art. 29 (multa do art. 28, §6º)	—	40 a 100 , valor de 1/30 a 3x o salário mínimo	Creditada ao Funad
Art. 30 (prescrição do art. 28)	2 anos (menor prazo do sistema); marcos do CP; art. 115 reduz à metade		
Art. 33, caput e §1º	5 a 15 anos	500 a 1.500	§4º: 1/6 a 2/3
Art. 33, §2º	1 a 3 anos (detenção)	100 a 300	—
Art. 33, §3º	6 meses a 1 ano (detenção)	700 a 1.500	+ penas do art. 28
Art. 34 (maquinário)	3 a 10 anos	1.200 a 2.000	—
Art. 35 (associação)	3 a 10 anos	700 a 1.200	LC: 2/3
Art. 36 (financiar)	8 a 20 anos	1.500 a 4.000	—
Art. 37 (informante)	2 a 6 anos	300 a 700	—
Art. 38 (culposo)	6 meses a 2 anos (detenção)	50 a 200	Comunicação ao Conselho Federal da categoria
Art. 39 (embarcação/aeronave)	6 meses a 3 anos (detenção) + apreensão do veículo e cassação da habilitação	200 a 400	Transporte coletivo: 4 a 6 anos e 400 a 600 dias-multa
Art. 40 / art. 40-A	Majorantes: 1/6 a 2/3 (art. 40) • EM DOBRO (art. 40-A, ORCRIM ultraviolenta/paramilitar/milícia)		
Art. 41 (colaboração)	Redução de 1/3 a 2/3		
Arts. 45 e 46	Isenção (inteiramente incapaz) • Redução de 1/3 a 2/3 (sem capacidade plena)		
Art. 43 (multa)	Valor unitário: 1/30 a 5x o salário mínimo; sempre cumulativa no concurso; aumento até o DÉCUPLO		

7.2 Prazos processuais e patrimoniais

Ato	Prazo	Detalhe que a banca troca
Vista ao MP do APF (art. 50)	24 horas	Comunicação ao juiz é imediata
Certificação do laudo + ordem de destruição (art. 50, §3º)	10 dias	Pelo juiz ; guarda-se amostra
Execução da destruição com flagrante (art. 50, §4º)	15 dias	Pelo delegado , na presença do MP e da autoridade sanitária
Destruição sem flagrante (art. 50-A)	30 dias	Por incineração , contados da apreensão
Conclusão do IP (art. 51)	30 preso / 90 solto	Duplicáveis pelo juiz, ouvido o MP , a pedido justificado do delegado = 60 / 180
Diligências complementares (art. 52, § único)	3 dias antes da AIJ	Envio do resultado ao juízo
Vista ao MP para denunciar (art. 54)	10 dias	Arrolar até 5 testemunhas
Defesa prévia (art. 55)	10 dias	Antes do recebimento; até 5 testemunhas
Defensor nomeado (art. 55, §3º)	10 dias	Com vista dos autos no ato da nomeação
Decisão sobre a denúncia (art. 55, §4º)	5 dias	⚠ não é 10
Diligências imprescindíveis (art. 55, §5º)	10 dias	⚠ não é 15
Audiência de instrução (art. 56, §2º)	30 dias / 90 dias	90 se determinada avaliação de dependência
Sustentação oral (art. 57)	20 + 10 min	Prorrogação a critério do juiz
Sentença (art. 58)	10 dias	Ou de imediato
Prova da origem lícita (art. 60, §5º)	5 dias	Exceto veículo usado no transporte de droga
Alienação de bens apreendidos (art. 61, §1º)	30 dias	Da comunicação; exceto armas
Avaliação (art. 61, §3º)	5 dias / 10 dias	Oficial de justiça / avaliador especializado
Manifestação Funad-MP-interessado (art. 61, §4º)	5 dias	Depois o juiz homologa o valor
Regularização de veículos/aeronaves (art. 61, §13)	30 dias	Arrematante isento de multas e tributos anteriores
Interesse público no uso do bem (art. 62, §1º-A)	10 dias	Avaliação pelo órgão gestor do Funad
Transferência ao Tesouro (art. 62-A, §1º)	24 horas	Pela Caixa Econômica Federal , à disposição do Funad
Bens não reclamados (art. 63, §6º)	360 dias	Do trânsito em julgado e da ciência do interessado ⇒ reverts ao Funad
Transferência do BACEN → CEF (art. 60-A, §4º)	360 dias	Apreensões anteriores à MP 885/2019

7.3 Números “de bolso”

40 g / 6 plantas-fêmeas	Presunção relativa de uso — só <i>cannabis</i>	50%	Lance mínimo na alienação (arts. 61, §11, e 63-C, §1º)
2 ou mais pessoas	Art. 35 (associação)	6 anos	Pena máxima superior a 6 anos ⇒ perdimento alargado (art. 63-F)
18 verbos	Art. 33, <i>caput</i>	2/3	Livramento condicional nos crimes do art. 44
4 requisitos	Art. 33, §4º (cumulativos)	1/6	Fração mínima usual para a “mula”

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO (PILARES DO TEMA)

LEI 11.343/2006 – LEI DE DROGAS

[PILAR 1] CONCEITO E FONTE NORMATIVA

- └ Droga = capaz de causar dependência + LISTA do Executivo (art. 1º, § único)
- └ Norma penal em branco HETEROGÊNEA → Portaria SVS/MS 344/98 (art. 66)
- └ Fora da lista → não é droga (álcool; SEMENTE de maconha)
- └ Insumo/matéria-prima ≠ droga → art. 33, §1º, I (folha de coca)

[PILAR 2] USUÁRIO – art. 28

- └ Verbos: adquirir · guardar · ter em depósito · transportar · trazer consigo (+ §1º semear/cultivar/colher)
- └ CANNABIS → ILÍCITO EXTRAPENAL (Tema 506) → só incisos I e III · ☹ PSC vedada
presunção RELATIVA: 40 g / 6 plantas-fêmeas · APF só com justificativa minudente
- └ OUTRAS → CRIME despenalizado (não descriminalizado) → incisos I, II e III
- └ Aferição: art. 28, §2º (natureza · quantidade · local · condições · circunstâncias · conduta · antecedentes)
- └ Prazos 5 / 10 meses (reincidência ESPECÍFICA) · descumprimento: admoestação → multa (nunca prisão)
- └ Prescrição 2 anos · não gera reincidência · falta grave no presídio · sem medida socioeducativa restritiva

[PILAR 3] TRÁFICO – art. 33

- └ CAPUT: 18 verbos · ainda que GRATUITAMENTE · ação múltipla · permanente · perigo abstrato
└ consoma com UM verbo · dispensa venda, pureza e tradição da droga
- └ §1º: I insumo/matéria-prima · II semear p/ terceiros · III local/bem · IV AGENTE DISFARÇADO
└ disfarçado ≠ infiltrado (só o infiltrado exige autorização judicial)
- └ §2º: induzir/instigar/auxiliar – pessoa DETERMINADA · ADI 4.274 (marcha é lícita)
- └ §3º: USO COMPARTILHADO – Eventual + Gratuito + Relacionamento + JUNTOS (formal: oferta consoma)
- └ §4º: PRIVILEGIADO – primário + bons antecedentes + não dedicação + não ORCRIM → 1/6 a 2/3
└ SV 63 (não hediondo) · SV 59 (regime aberto + substituição impositivos)
└ Tema 712 (uma fase só) · Tema 1139 (IP/ação em curso não afasta) · mula não afasta

[PILAR 4] SATÉLITES – arts. 34 a 39

- └ 34 maquinário → consumo pelo 33 (mesmo contexto) · atípico se p/ consumo pessoal
- └ 35 associação → 2+ pessoas · estabilidade/permanência · formal (dispensa droga e laudo)
└ § único: associação p/ prática REITERADA do art. 36 · LC 2/3 apesar de não hediondo
- └ 36 financiar (8–20) → absorvido pelo 33 + 40,VII no autofinanciamento
- └ 37 informante → SUBSIDIÁRIO (se integra → só o 35)
- └ 38 culposo (prescrever/ministrar) → comunicação ao Conselho Federal
- └ 39 embarcação/aeronave após consumo → qualificado no transporte coletivo

[PILAR 5] MAJORANTES – arts. 40 e 40-A

- └ I transnacional (Súm. 607) · II função pública/missão · III locais (Δ transporte público exige mercancia interna)
- └ IV violência/arma/intimidação difusa · V interestadual (Súm. 587) · VI menor/incapaz (afasta 244-B)
- └ VII financiar · [1/6 a 2/3] · incidem em 33 e 35 separadamente, sem bis in idem
- └ 40-A (Lei 15.358/2026): EM DOBRO p/ ORCRIM ultraviolenta/paramilitar/milícia
└ § único: arma de fogo ⇒ CONCURSO MATERIAL (art. 69 do CP) + art. 21-A do Estatuto (+2/3)

[PILAR 6] PENA E BENEFÍCIOS – arts. 41 a 47

- └ 41 colaboração 1/3 a 2/3 (5ª T. cumulativo × 6ª T. alternativo) · perdão judicial via Lei 9.807/99
- └ 42 PREPONDERÂNCIA: natureza · quantidade · personalidade · conduta social
- └ 43 multa: 1/30 a 5x salário mínimo · cumulativa · até o décuplo
- └ 44 inafiançável · sem sursis/gracia/indulto/anistia · [liberdade provisória: Tema 959 ☹] · LC 2/3
- └ 45 isenção (inteiramente incapaz) · 46 redução 1/3 a 2/3 · 47 tratamento (não medida de segurança)

[PILAR 7] PROCEDIMENTO – arts. 48 a 59

- └ 48 CPP e LEP subsidiários · art. 28 no JECrim · sem flagrante · vedada detenção
- └ 50 laudo de CONSTATAÇÃO (perito oficial ou pessoa idônea) · não impede o DEFINITIVO
- └ 51 IP 30/90 (duplicáveis) · 53 infiltração e entrega vigiada (autorização judicial + MP)
- └ 54–55 MP 10 dias/5 test. → defesa prévia 10 → defensor 10 → decisão 5 → diligências 10
- └ 56 recebimento: citação pessoal · requisita laudos · AFASTAMENTO CAUTELAR de servidor · AIJ 30/90
- └ 57 debates 20+10 · INTERROGATÓRIO = ÚLTIMO ATO (HC 127.900) · 58 sentença 10 dias · 59 superado

[PILAR 8] BENS – arts. 60 a 64

- └ 60 §§5º/6º: 5 dias p/ origem lícita · EXCEÇÃO: veículo do transporte NÃO se libera
- └ 60-A moeda estrangeira: conversão imediata · instituição financeira (CMN) · doação diplomática só sem valor
- └ 61 alienação em 30 dias · hasta pública ≥ 50% · arrematante isento · MP fiscaliza
- └ 62 uso pelos órgãos (interesse público + autorização judicial + Funad em 10 dias)
- └ 63 perdimento na sentença → Funad · 63-A comparecimento PESSOAL p/ restituição
- └ 63-C Senad: leilão p/ móveis E imóveis ≥ 50% · 63-D MJSP regulamenta · 63-E integral ao Funad, sem sub-rogação
- └ 63-F PERDIMENTO ALARGADO: pena máx. > 6 anos + habitualidade/ORCRIM + contraditório

[PILAR 9] COMPETÊNCIA – art. 70

- └ Transnacionalidade ⇒ JUSTIÇA FEDERAL · município sem vara federal ⇒ vara da circunscrição
- └ Via postal: local de DESTINO (Súm. 528 flexibilizada)
- └ Salvo-conduto p/ cannabis medicinal sem internacionalidade ⇒ Justiça Estadual

9 🗝️ MNEMÔNICOS E ASSOCIAÇÕES

🗝️ “PA-DO” — os 4 requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, §4º)

PA = Primário + bons Antecedentes • **DO** = não se Dedica a atividades criminosas + não integra Organização criminosa. *“Sem PA-DO, não há privilégio.”* — E lembre: **PA** exige **condenação definitiva**; **DO**, não (mas também não se prova por inquérito em curso).

🗝️ “GRÁTIS + AMIGO + JUNTOS + UMA VEZ” — art. 33, §3º (uso compartilhado)

GRÁTIS (sem objetivo de lucro) • **AMIGO** (pessoa do seu relacionamento) • **JUNTOS** (para juntos a consumirem — **dolo específico**) • **UMA VEZ** (eventualidade).

Retire **qualquer** um dos quatro e a conduta **sobe** para o art. 33, *caput*. Foi exatamente o que ocorreu com o “careta” do amigo oculto: faltou o **JUNTOS**.

🗝️ “SIGA — sem o L” — vedações do art. 44

Sursis • Indulto • Graça • Anistia (+ **inafiável**). O “L” de Liberdade provisória **caiu** por inconstitucionalidade (Tema 959), assim como a vedação da conversão em PRD.

“No art. 44, o traficante SIGA preso sem o L; e o livramento é 2/3, salvo reincidente específico.”

🗝️ “NA-QUA-PE-CO, com PREPONDERÂNCIA” — art. 42

Natureza • **Q**uantidade • **P**ersonalidade • **C**onduta social. E o verbo-chave: **preponderância** (não “observância”, não “subordinação”).

Fora da lista: local, motivos, internacionalidade, reincidência, ORCRIM, uso de menores. *“No art. 42 não entra LUGAR nem MOTIVO.”*

🗝️ “TF-LA-IMF” — os sete incisos do art. 40

Transnacionalidade (I) • Função pública/missão (II) • Locais (III) • Arma/violência/intimidação difusa (IV) • Interestadualidade (V) • Menor/incapaz (VI) • Financiamento (VII).

“Traficante Fura Limites com Arma; Interestadual, usa Menor e Financia.” E os **dois pares sumulados**: I = Súmula 607; V = Súmula 587 — **em nenhum dos dois se exige transposição**.

🗝️ Escada de prazos do rito: “10 · 10 · 5 · 10”

10 (defesa prévia) → **10** (defensor nomeado, com vista dos autos) → **5** (juiz decide) → **10** (diligências imprescindíveis) → e a **AIJ em 30** (ou **90** com avaliação de dependência).

IP: “3-9 que dobra” — **30** preso / **90** solto, duplicáveis (60/180). **Testemunhas: 5 e 5** (MP e defesa).

🗝️ Destruição da droga: “15 COM, 30 SEM”

COM flagrante: juiz certifica em **10**, delegado destrói em **15**, na presença do **MP + autoridade sanitária**. **SEM** flagrante: **incineração** em **30** dias da apreensão. **Sempre se guarda amostra** para o laudo definitivo.

🗝️ Escala de penas mínimas: “o financiador é o pior”

6 meses (§3º) < **1 ano** (§2º) < **2 anos** (art. 37) < **3 anos** (arts. 34 e 35) < **5 anos** (art. 33) < **8 anos** (art. 36).

“Quem financia (36) tem a pena mais grave da Lei — 8 a 20 anos — mais alta que a do próprio traficante.”

10 ⚠️ ATENÇÃO PARA A PROVA: PAINEL CONSOLIDADO DE CONFUSÕES CONCEITUAIS

Par que a banca embaralha	❌ ERRADO (isca)	✅ CORRETO
Descriminalizar × despenalizar	Art. 28 sofreu <i>abolitio criminis</i>	Houve despenalização : excluída a PPL, mantido o status de crime (para drogas que não a <i>cannabis</i>)
Tema 506 × todas as drogas	Porte de qualquer droga em pequena quantidade é atípico	A tese é restrita à <i>cannabis sativa</i> , “haja vista as particularidades de cada espécie”
Presunção do Tema 506	Presunção absoluta abaixo de 40 g	Relativa nos dois sentidos: pode haver flagrante abaixo de 40 g com indícios de mercancia, e atipicidade acima de 40 g com prova da condição de usuário
Sanções do art. 28 (macanha)	Cabe prestação de serviços à comunidade	Vedada : tem natureza de pena (art. 43, IV, do CP). Só advertência e medida educativa
Reincidência do art. 28, §4º	Qualquer reincidência dobra o prazo	Reincidência ESPECÍFICA (no próprio art. 28)
Art. 33, §3º × §4º	Doação gratuita é sempre uso compartilhado ou privilegiado	§3º exige consumo conjunto ; sem ele, é art. 33, <i>caput</i> (“ ainda que gratuitamente ”). §4º é redutora, não tipo
Consumação do §3º	A recusa da oferta gera tentativa	Crime formal : consuma-se com a oferta
“Solicitar” × “adquirir”	Preso que pede droga à visitante responde por tráfico	Solicitar , sem entrega, é ato preparatório atípico . Mas ajustar a compra com o traficante já é “ adquirir ” ⇒ consumado
Agente disfarçado × infiltrado	O disfarçado exige autorização judicial	Não exige (art. 33, §1º, IV — elemento do tipo). O infiltrado exige (art. 53, I)
Flagrante preparado	Venda ao policial disfarçado = crime impossível (Súm. 145)	Se houver conduta preexistente (ter em depósito, guardar, adquirir), o tráfico já estava consumado = afastada a Súmula 145
Art. 40, III	Basta transportar a droga em ônibus/metrô	Exige comercialização ou oferta no interior do transporte público. Mas quanto a presídios/escolas, é objetiva e prescinde de dolo direcionado
Art. 40, IV	Arma encontrada junto à droga = majorante	Exige EMPREGO . 📌 Para fatos a partir de 25/03/2026, o art. 40-A, § único, impõe o concurso material mesmo sem vínculo com a mercancia
Art. 40, VI × art. 244-B do ECA	Sempre há concurso com corrupção de menores	Se o crime é dos arts. 33 a 37: só a majorante (evita <i>bis in idem</i>). Se é outro crime: LD + 244-B
Art. 36 × art. 40, VII	Quem financia e vende responde pelos dois	Autofinanciamento : art. 33 + art. 40, VII, afastado o art. 36
Art. 35 × art. 37	Associado que faz de “olheiro” responde pelos dois	Só art. 35 — art. 37 é subsidiário
Art. 35 × organização criminosa	Condenação pelos dois é <i>bis in idem</i>	É possível , havendo indicação de práticas autônomas (STJ)
Art. 35, <i>caput</i> × § único	Ambos exigem reiteração	<i>Caput</i> : “ reiteradamente ou NÃO ”. § único (associação para o art. 36): exige a prática REITERADA
Hediondez × livramento	Art. 35 não é hediondo ⇒ livramento de 1/3	Livramento de 2/3 por regra especial da LD (art. 44, § único)
Art. 46 (semi-imputável)	Redução de 1/6 a 1/3 ; ou substituição por medida de segurança	1/3 a 2/3 ; não há substituição por medida de segurança (só tratamento , art. 47)
Art. 33, §4º	Redução de 1/6 a 1/3	1/6 a 2/3 — assertiva incorreta em FGV/TJPA-2008
Testemunhas	Até 8 na defesa preliminar	5 (art. 55, §1º) — e 5 para o MP (art. 54, III)
Prazos do art. 55	Defesa em 15; juiz decide em 10; diligências em 15	Defesa em 10 ; juiz decide em 5 ; diligências em 10

Interrogatório (art. 57)	Primeiro ato da audiência, por ser lei especial	ÚLTIMO ato da instrução (STF, HC 127.900) — os prazos de sustentação oral permanecem
Afastamento de servidor	Só após condenação, ou como efeito da pena	Cautelar , ao receber a denúncia (art. 56, §1º), com comunicação ao órgão
“Sequestro alargado”	Existe e pode ser convertido a partir do sequestro comum	Não existe . O alargamento é do PERDIMENTO (art. 63-F), efeito da condenação , dependente de requerimento expresso do MP
Liberação de bens (art. 60, §6º)	Provada a origem lícita, tudo se libera	Exceção: veículo apreendido no transporte de droga — segue os arts. 61 e 62 (ressalvado o terceiro de boa-fé)
Moeda estrangeira (art. 60-A)	Custódia no Banco Central ; representação diplomática tem preferência para adquirir	Custódia pela instituição financeira ; doação à representação diplomática apenas se inexistente valor de mercado
Alienação (art. 63-C)	Leilão só para móveis; concorrência para imóveis; mínimo de 60%	Leilão para móveis E imóveis , independentemente do valor, mínimo de 50%
Publicidade (art. 63-C, §3º)	O sistema eletrônico não afasta a publicação em diário oficial	Substitui a publicação em diário oficial e em jornais
Produto da alienação (art. 63-E)	Admite-se sub-rogação para saldar tributos	Vedada a sub-rogação; reversão integral ao Funad
Materialidade do art. 35	Exige apreensão de droga e laudo	Dispensa (crime autônomo e formal). Mas o art. 33 exige apreensão e perícia
Grau de pureza	É necessário aferi-lo	Desnecessário (Teses/131 nº 15)

11 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (MUNIÇÃO PARA SUBJETIVAS)

1. Lesividade, intimidade e os limites do *ius puniendi* (art. 5º, X, da CF)

O Tema 506 é, no fundo, uma decisão sobre **onde termina o direito penal**. A ratio combina **ofensividade/lesividade** (não há bem jurídico de terceiro atingido pela autolesão), **intimidade e vida privada** e **proporcionalidade** na sua vertente de **proibição de excesso**. Daí a formulação insólita e tecnicamente rica: a conduta permanece **ilícita**, mas **extrapenalmente** — o Estado desestimula sem criminalizar.

Ganchos de argumentação: (i) a **seletividade racial e territorial** da persecução do art. 28 como fundamento material do julgado; (ii) a exigência de **justificativa minudente** do delegado, com **vedação expressa ao “tirocínio policial”**, como norma de **controle da discricionariedade policial** e de **redução do arbítrio**; (iii) a **natureza sancionatória** das medidas dos incisos I e III — se não são penas, qual é o **estatuto de garantias** aplicável ao procedimento “não penal”? Aqui há espaço legítimo para sustentar a incidência do **devido processo legal substantivo** e da **ampla defesa** mesmo fora do direito penal.

2. Individualização da pena (art. 5º, XLVI) contra as vedações abstratas

SV 59, SV 63, HC 97.256 e o Tema 959 formam uma **única linha argumentativa: o legislador não pode substituir o juiz** na tarefa de individualizar. Vedações *in abstracto* — de liberdade provisória, de conversão em PRD, de regime aberto — esvaziam a garantia constitucional e a **reserva de jurisdição**. Note a coerência sistêmica: o mesmo raciocínio que derruba a proibição do art. 44 sustenta a **SV 59**, e o mesmo que reconhece a **menor gravidade** do §4º sustenta a **SV 63**.

Contraponto que valoriza a resposta: o art. 5º, XLIII, da CF contém **mandado constitucional de criminalização** e de tratamento mais gravoso do tráfico. A tese da não hediondez do §4º convive com esse mandado porque o **§4º descreve um outro fenômeno** — a traficância eventual, sem estrutura — não o narcotráfico que o constituinte quis punir com severidade.

3. Inviolabilidade do domicílio, ônus da prova e a “nulidade útil”

A construção do STJ (HC 598.051 e 616.584) é a mais sofisticada do tema: transporta para a atuação policial ordinária a lógica do **ônus estatal de demonstrar a licitude** — consentimento por escrito, testemunhas, **registro audiovisual** preservado. Combine com o **art. 157 do CPP** (prova ilícita e derivada) e com o **Tema 280**. A tese de fundo: a **natureza permanente** do tráfico **não é autorização genérica** de ingresso; sem urgência concreta demonstrada, exige-se mandado.

Divergência a expor obrigatoriamente: a 6ª Turma do STJ preserva a leitura restritiva das exceções constitucionais; a 5ª Turma do STJ e a 1ª Turma do STF (RE 1.447.032 AgR) advertem que o Judiciário **não pode criar requisitos inexistentes** no art. 5º, XI, sob pena de comprometer a segurança pública. Escolha um lado e diga por quê.

4. Legalidade, taxatividade e o novo art. 40-A

A Lei de Drogas já é criticada por confiar o **núcleo do tipo** (o que é droga) a uma **portaria da ANVISA** — tensão clássica entre norma penal em branco heterogênea e **reserva legal** (art. 5º, XXXIX), habitualmente resolvida pela **legitimidade da técnica** quando a lei fixa o núcleo essencial. A Lei 15.358/2026 **renova o problema** em outra chave: o art. 40-A duplica a pena com base em elementos como “**organização criminoso ULTRAVIOLENTA**”, cuja densidade semântica é discutível — risco de **tipo (ou majorante) aberto** e de violação à **taxatividade**.

E há um segundo problema, mais fino: o § único do art. 40-A impõe o **curso material** pelo emprego de arma de fogo “**independentemente**” de vínculo com a mercancia, ao mesmo tempo em que o **art. 21-A do Estatuto do Desarmamento** agrava em 2/3 o crime de arma praticado **em curso** com crime da LD, e o **art. 40, IV** segue majorando o tráfico pelo **emprego de arma**. O mesmo substrato fático pode ser valorado **três vezes**. Sustentar a incidência do **ne bis in idem** — com base no Tema 712, por analogia de ratio — é argumento de alto valor em prova subjetiva e em sentença.

5. Saúde, convencionalidade e liberdade religiosa

Três frentes de **interpretação conforme** que a FGV já tangenciou: (i) o **salvo-conduto** para *cannabis* medicinal, em que o STJ faz prevalecer o **direito à saúde** (art. 196 da CF) sobre a inércia regulatória — a atipicidade é **material**, por ausência de ofensa ao bem jurídico; (ii) o **art. 2º**, que ressalva as **plantas de uso estritamente ritualístico-religioso** à luz da Convenção de Viena/1971, articulando **liberdade de crença** (art. 5º, VI) e **controle de convencionalidade**; (iii) a **ADI 4.274**, que retira do art. 33, §2º qualquer sentido que proíba **manifestações e debates públicos** sobre legalização — liberdade de reunião e de expressão. A tese transversal: “**nenhuma lei pode blindar-se contra a discussão do seu próprio conteúdo**”.

6. Presunção de inocência aplicada à dosimetria e à cautelar

O **Tema 1139** é a expressão mais concreta do art. 5º, LVII, na terceira fase da dosimetria: **processo em curso não é prova de dedicação criminosa**. Mas a distinção que rende ponto é a **diferença de standards**: “diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos”. Um mesmo dado — cinco ações penais em curso — é **inidôneo** para a pena e **idôneo** para aferir periculosidade em prisão preventiva. Domine essa assimetria: ela foi **exatamente** o divisor de águas na questão da FGV/TJPE-2022.

11.1 Interdisciplinaridade: onde a Lei de Drogas encontra as outras matérias

Disciplina	Pontos de contato efetivamente cobrados pela FGV
Constitucional	Art. 5º, X (intimidade), XI (domicílio), XXXIX (legalidade/taxatividade), XL (irretroatividade da lei gravosa — art. 40-A), XLIII (mandado de criminalização), XLVI (individualização), LVII (presunção de inocência); art. 243 (expropriação de glebas e destinação ao Funad); art. 196 (saúde); repercussão geral e súmula vinculante
Penal — Parte Geral	Sistema trifásico (art. 68) × art. 42; consunção (33 absorve 34); <i>bis in idem</i> ; concurso material e formal ; ato preparatório × execução ; crime impossível e Súmula 145; permanência e flagrante; tipo misto alternativo ; imputabilidade (arts. 45-46 × 26 e 98 do CP); compensação reincidência × confissão; PRD (art. 44, §2º)
Processo Penal	Rito especial × CPP subsidiário; defesa prévia antes do recebimento ; interrogatório como último ato; audiência de custódia como filtro do Tema 506; prova ilícita e derivada (art. 157); medidas assecuratórias (arts. 125 e ss.); ANPP e sua incompatibilidade com o art. 33; colaboração premiada (Lei 12.850, art. 4º, §6º — vedada a participação do juiz); competência (art. 70)
Execução Penal	Falta grave (art. 52 da LEP) pela posse para uso no presídio; progressão e a não hediondez do §4º e do art. 35; livramento condicional de 2/3 por regra especial; alterações da Lei 15.358/2026 na LEP (percentuais mais rígidos para lideranças e monitoramento em parlatórios)
Legislação Especial	Lei 12.850/2013 (ORCRIM × art. 35); Lei 15.358/2026 (art. 40-A e o novo marco do crime organizado); Lei 10.826/2003 (art. 16, §1º, IV — numeração suprimida — e o novo art. 21-A); Lei 9.613/1998 (lavagem); Lei 9.807/1999 (proteção a colaboradores — art. 49 da LD; perdão judicial); Lei 9.099/1995 (art. 48, §§1º e 5º); ECA (art. 244-B e atos infracionais)
Administrativo / Financeiro	Alienação e destinação de bens: Senad , Funad , CEF , Conselho Monetário Nacional , licitação na modalidade leilão , doação com encargo, venda direta; competência regulamentar do MJSP

12 📖 CITAÇÕES LITERAIS DOS DISPOSITIVOS-CHAVE

Legenda dos grifos: **amarelo** = palavra/número que a FGV costuma **alterar**; **rosa** = expressão que **define o regime jurídico** e cuja troca inverte o gabarito. Texto conferido na redação vigente (inclusive Lei 15.358/2026).

Art. 1º, § único. Para fins desta Lei, consideram-se como **drogas** as substâncias ou os produtos **capazes de causar dependência**, assim especificados em lei ou relacionados em **listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União**.

Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º, até que seja atualizada a terminologia da lista, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da **Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998**.

Art. 2º. Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, **ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar**, bem como o que estabelece a **Convenção de Viena**, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de **plantas de uso estritamente ritualístico-religioso**.

§ único. **PODE** a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no *caput*, **exclusivamente para fins medicinais ou científicos**, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, **AINDA QUE GRATUITAMENTE**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena — reclusão de **5 (cinco) a 15 (quinze) anos** e pagamento de **500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos)** dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: **I** - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, **matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas**; **II** - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; **III** - utiliza **local ou bem de qualquer natureza** de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, **ou consente que outrem dele se utilize**, ainda que gratuitamente, para o tráfico ilícito de drogas; **IV** - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas a **agente policial DISFARÇADO**, quando presentes **elementos probatórios razoáveis de conduta criminal PREEXISTENTE**.

§ 2º **Induzir, instigar ou auxiliar** alguém ao uso indevido de droga: **Pena** — detenção, de **1 (um) a 3 (três) anos**, e multa de 100 a 300 dias-multa.

§ 3º **Oferecer** droga, **eventualmente** e **sem objetivo de lucro**, a **pessoa de seu relacionamento**, **PARA JUNTOS A CONSUMIREM**: **Pena** — detenção, de **6 (seis) meses a 1 (um) ano**, e pagamento de 700 a 1.500 dias-multa, **sem prejuízo das penas previstas no art. 28**.

§ 4º Nos delitos definidos no *caput* e no § 1º, as penas **poderão ser reduzidas de UM SEXTO a DOIS TERÇOS**, desde que o agente seja **primário**, de **bons antecedentes**, **não se dedique às atividades criminosas** nem **integre organização criminosa**.

Art. 35. Associarem-se **duas ou mais pessoas** para o fim de praticar, **REITERADAMENTE OU NÃO**, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena — reclusão, de **3 (três) a 10 (dez) anos**, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

§ único. Nas mesmas penas do *caput* incorre quem se associa para a **prática REITERADA** do crime definido no **art. 36** desta Lei.

Art. 37. **Colaborar, como INFORMANTE**, com grupo, organização ou associação **DESTINADOS** à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena — reclusão, de **2 (dois) a 6 (seis) anos**, e pagamento de 300 a 700 dias-multa.

Art. 40. As penas previstas nos arts. **33 a 37** desta Lei são aumentadas de **UM SEXTO A DOIS TERÇOS**, se: **I** - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a **transnacionalidade** do delito; **II** - o agente praticar o crime **PREVALECENDO-SE de função pública** ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância; **III** - a infração tiver sido cometida nas **dependências ou imediações** de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, (...) **ou em transportes públicos**; **IV** - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, **emprego de arma de fogo**, ou qualquer processo de **intimidação difusa ou coletiva**; **V** - caracterizado o tráfico **entre Estados da Federação** ou entre estes e o Distrito Federal; **VI** - sua prática **envolver ou visar a atingir criança ou adolescente** ou a quem tenha, por qualquer motivo, **diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação**; **VII** - o agente **financiar ou custear** a prática do crime.

Art. 40-A. **Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026** As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei serão aplicadas **EM DOBRO** se o crime tiver sido praticado por **integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada**, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

§ único. Aplica-se a pena do **CONCURSO MATERIAL prevista no art. 69 do Código Penal** se o crime tiver sido praticado com o **emprego de arma de fogo, INDEPENDENTEMENTE** de o seu uso estar diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes ou de o artefato ter sido utilizado para assegurar o sucesso da mercancia.

Art. 55. OFERECIDA a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer **defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias**.

§ 1º Na resposta, consistente em **defesa preliminar e exceções**, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, **até o número de 5 (cinco)**, arrolar testemunhas.

§ 3º Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz **nomeará defensor** para oferecê-la em **10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação**.

§ 4º Apresentada a defesa, o juiz decidirá em **5 (cinco) dias**.

§ 5º Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de **10 (dez) dias**, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.

Art. 56. RECEBIDA A DENÚNCIA, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a **citação pessoal** do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e **requisitará os laudos periciais**.

§ 1º Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 a 37, o juiz, **ao receber a denúncia**, poderá decretar o **AFASTAMENTO CAUTELAR do denunciado de suas atividades, se for funcionário público**, comunicando ao órgão respectivo.

§ 2º A audiência será realizada dentro dos **30 (trinta) dias** seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em **90 (noventa) dias**.

Art. 60, § 5º. Decretadas quaisquer das medidas previstas no *caput*, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de **5 (cinco) dias**, apresente provas, ou requeira a produção delas, acerca da origem lícita do bem ou do valor, **EXCETO no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita**.

§ 6º Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, **EXCETO no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita**, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62, **ressalvado o direito de terceiro de boa-fé**.

Art. 60-A. Se as medidas assecuratórias recaírem sobre **moeda estrangeira**, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada, **imediatamente**, a sua **conversão em moeda nacional**.

§ 1º A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada a **instituição financeira, ou equiparada**, para alienação na forma prevista pelo **Conselho Monetário Nacional**.

§ 2º Na hipótese de impossibilidade da alienação, a moeda estrangeira será custodiada **pela instituição financeira** até decisão sobre o seu destino.

§ 3º Após a decisão, caso verificada a **inexistência de valor de mercado**, seus espécimes poderão ser **destruídos ou doados à representação diplomática** do país de origem.

Art. 63-C, § 1º. A alienação por meio de licitação deve ser realizada na modalidade **LEILÃO, para bens MÓVEIS E IMÓVEIS, independentemente do valor de avaliação**, assegurada a venda pelo maior lance, por preço **não inferior a 50% (cinquenta por cento)** do valor da avaliação.

§ 3º Nas alienações realizadas por meio de sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema **SUBSTITUIRÁ** a publicação em diário oficial e em jornais de grande circulação.

§ 4º Na alienação de imóveis, o arrematante fica **LIVRE** do pagamento de encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

Art. 63-D. Compete ao **Ministério da Justiça e Segurança Pública** regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e **estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização**.

Art. 63-E. O produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido **integralmente ao Funad**, nos termos do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, **VEDADA a sub-rogação** sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento.

Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos **arts. 33 a 37** desta Lei, **SE CARACTERIZADO ILÍCITO TRANSNACIONAL**, são da competência da **Justiça Federal**.

§ único. Os crimes praticados nos Municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na **vara federal da circunscrição respectiva**.

13 ✓ CHECKLIST DE ÚLTIMA HORA (30 MINUTOS ANTES DA PROVA)

1. Maconha para consumo pessoal = **ilícito extrapenal**; cocaína = **crime**. 40 g / 6 plantas, presunção **relativa**.
2. PSC (inciso II) **vedada** só para a maconha.
3. Art. 28 **não gera reincidência**; reincidência do §4º é **específica**; prescrição **2 anos**.
4. Art. 33: **ainda que gratuitamente**. Um verbo consuma. Sem “JUNTOS”, não é §3º.
5. §3º é **formal**: a recusa não gera tentativa.
6. Só **solicitar** droga = ato preparatório atípico; **ajustar a compra** = “adquirir” consumado.
7. Semente de maconha: **atípica**. Folha de coca: **art. 33, §1º, I**.
8. Disfarçado **sem** autorização judicial; infiltrado **com**.
9. §4º: **1/6 a 2/3** e **4 requisitos cumulativos**. Mula, local da prisão e inquéritos **não** afastam.
10. **SV 63** não hediondo • **SV 59** regime aberto + substituição impositivos.
11. **Tema 712**: natureza/quantidade em **uma** fase. Modular a fração: **pode**, se não usada na 1ª.
12. Inquérito em curso: **não** para a pena, **sim** para a cautelar.
13. Art. 42: **preponderância** + natureza, quantidade, personalidade, conduta social. **Sem** local e motivos.
14. Art. 44: SIGA sem o L; livramento **2/3**, vedado ao **reincidente específico** (inclusive art. 35).
15. Art. 46: **1/3 a 2/3**. Sem medida de segurança substitutiva.
16. Súmulas **607** e **587**: **nunca** se exige transposição de fronteira.
17. Art. 40, III: transporte público exige **mercancia interna**; presídio/escola é **objetivo**.
18. Art. 40, VI **afasta** o art. 244-B do ECA.
19. Autofinanciamento: **33 + 40, VII**, sem o art. 36.
20. Art. 37 é **subsidiário** ao art. 35.
21. Art. 35 dispensa droga e laudo; art. 33 **não**.
22. Rito: **10 • 10 • 5 • 10**; testemunhas **5 e 5**; AIJ **30/90**.
23. Interrogatório = **último ato**.
24. Afastamento cautelar do servidor: **ao receber a denúncia**.
25. IP: **30/90**, duplicáveis.
26. Destruição: **15** com flagrante (MP + sanitária) / **30** sem (incineração).
27. Veículo do transporte de droga **não** se libera.
28. Moeda estrangeira: instituição financeira + **CMN**; BACEN **não** custodia.
29. Leilão para **móveis e imóveis**, mínimo **50%**; sistema eletrônico **substitui** o diário oficial.
30. Art. 63-D: **MJSP** regulamentada. Art. 63-E: **vedada** a sub-rogação.
31. Perdimento alargado: pena máxima **> 6 anos** + habitualidade/ORCRIM + contraditório.
32. **Art. 40-A** (Lei 15.358/2026): pena **em dobro** para ORCRIM ultraviolenta; arma ⇒ **concurso material**. **Irretroativo**.

📖 Fontes do material

Lei 11.343/2006 anotada (redação vigente, com as alterações das Leis 12.219/2010, 12.234/2010, 12.961/2014, 13.840/2019, 13.886/2019, 13.964/2019, 14.322/2022, 15.581/2025 e **15.358/2026**); resumo conceitual hierárquico de apoio; e caderno de **19 questões objetivas da FGV** (Legislação Penal e Processual Penal Especial — arts. 31 a 47 e 48 a 64 da Lei 11.343/06, e tópicos mesclados), de TJGO, TJBA, TJPE, TJPR, TJTO, TJAP, TJAM, TJPA, TJES, TRF-1 e MPGO. Jurisprudência: STF (RE 635.659/Tema 506; ARE 666.334/Tema 712; RE 1.038.925/Tema 959; RE 603.616/Tema 280; HC 118.533; HC 97.256; HC 127.900; ADI 4.274; SV 59 e SV 63) e STJ (Temas 1139 e 1206; Súmulas 587, 607 e 630; *Jurisprudência em Teses* Ed. 120 e 131).

Ressalva honesta: o acervo enviado **não incluía espelhos de correção de provas discursivas** da FGV. A seção 6 foi construída como **projeção fundamentada** a partir das premissas efetivamente cobradas nas objetivas e do padrão de correção analítico da banca — e está sinalizada como tal.